

第7章 関係法規

1 建設工事の施工管理における法令等の遵守…P.300

2 労働基準法……………P.302

3 建設業法……………P.310

4 公共工事標準請負契約約款……………P.320

5 道路法……………P.324

6 河川法……………P.330

7 建築基準法……………P.335

8 火薬類取締法……………P.339

9 港則法……………P.344

1 建設工事の施工管理における法令等の遵守

1.1 法令の遵守

5 (1) 「知らなかった」では済まない

建設工事を行う際には、工事目的物の品質確保、工事の安全確保、環境保全などを目的とした、法律に基づいた様々な義務が事業者に対して課せられる。法律上の義務には、違反すると刑事罰を伴うものが多く、一方で、契約図書に指定がなくとも、また、誰からの指示がなくとも、施工者は関係する全ての法令を遵守する（コンプライアンス）義務を負う。「知らなかった」では済まないのが法令上の義務である。

建設工事現場においては、発注者から直接建設工事を受注した建設業者の現場責任者が中心となって、現場の運営組織のなかでこれらの法令上の義務を履行する必要がある。このため、施工管理技士を目指す者は、建設工事現場の運営上必要となる法律知識を身につけておく必要がある。

(2) 法令とは

15 法令とは、主として、法律＞政令＞省令＞告示（公示・公表）の階層により構成される一連の文書である。広義の法令には、憲法に基づき法律の範囲内で制定される条例も含まれる。建設業法と労働安全衛生法を例にとると、以下のようなになる（一部を抜粋）。

建設業法＞建設業法施行令＞建設業法施行規則＞国土交通大臣告示

労働安全衛生法＞労働安全衛生法施行令＞労働安全衛生規則

20 酸素欠乏症等防止規則

政令、省令および告示は、法律の具体的な内容を規定するもので、法律から直接省令や告示に委任する場合もある。

労働基準法の重要部分（労働時間など）や道路交通法の道路の通行方法については、法律の本文に具体的な基準が定められているが、通常は技術的基準については、政令、省令または告示に委任される。これらの技術的基準は、仕様書などの設計図書に指定がなくとも、必ず遵守しなければならない。

また、担当省庁の局長・課長等の名義でこれらの解釈・運用等について通達が出される場合がある。これらの中には法令に準ずる役割のものもあり、学習の必要がある（「移動式足場の安全基準に関する技術上の指針」等）。

1.2 法令上の義務を負わない基準・規格等の遵守

法令上の義務を負わない、JISなどの産業規格や国内外の土木学会その他の民間団体が制定した基準、国土交通省などが作成した基準（案）などがある。これらは契約図書（共通仕様書など）に明記されることで遵守義務が発生する（「(案)」と記されていても、契約書に指定されれば契約上の遵守義務が生じる）。

(1) 契約図書（契約書＋設計図書）に明記される場合

1) 公共工事標準請負契約約款

公共建設工事の契約書のひな形となるものである。多くの公共建設工事の請負契約におい

て利用されている。

2) 土木工事共通仕様書

国土交通省が作成する土木工事共通仕様書が、共通仕様書のデファクトスタンダード（事実上の標準）として、公共土木工事や大規模な土木工事において使用されている。土木工事共通仕様書は、実際の契約では、地方整備局や自治体などの発注機関の名義に書き換えられて使用される。

法令に遵守義務のない JIS（日本産業規格）、土木学会基準、その他の民間団体が作成する規格・基準への適合が仕様書で指定されると、契約上の遵守義務が発生する。

3) 建設工事公衆災害防止対策要綱

建設業法第 25 条の 27 第 3 項に基づく、国土交通大臣による施工技術の確保に関する資料として公表されており、法律上の拘束力はないが、共通仕様書でその遵守が求められるので、労働安全衛生法令とあわせて建設工事現場の安全対策の事実上の基準となっている。

(2) JIS など

JIS などの適合部品の使用は、設計図書のうち特記仕様書や図面に明記されることが多いが、この場合は契約上の遵守義務がある。

また、設計図書に指定がなくとも、部品の調達には市販の規格品から行うことが、品質管理、コスト管理、資材管理などの面から得策であるため、施工者自ら積極的に取り組むことが望まれる。

1.3 施工管理のために学ぶべき内容

(1) 遵守事項、手続き、用語など

受注した建設工事の遂行において、遵守すべき法令に絞って、学習することが基本である。この観点から、工事現場において必要な措置に加え、資格制度、技術的な基準・規格、許可・届出・検査などの手続き、各法令固有の用語などを押さえておくことが優先される。

(2) 法律の目的

多くの法律では、法律の第 1 条あたりに法律の目的が明記されており、これを学習することにより、各条文の内容を知らずとも、問題文の文脈と法律の目的から正解を類推することができる場合がある。

なお、道路法などで法律のある部分のみが工事施工管理に関係する場合は、関係する条文の目的（道路法であれば、道路占有許可と特殊車両通行許可の条文に対して、目的は「道路の通行の確保と道路構造の保全」）に絞って理解しておくのがよい。

2 労働基準法

2.1 基本的事項

5 (1) 労働条件の原則

① 労働条件は、労働者と使用者が対等な立場において決定すべきものであり、労使双方とも労働協約、就業規則および労働契約を遵守し、誠実に各々その義務を履行しなければならない。(法第2条)

10 ② 使用者は、労働者の国籍、信条または社会的身分を理由として各人の労働条件について差別的取扱をしてはならないし、特に女性についても、女性であることを理由に賃金を男性と差別してはならない。(法第3条、第4条)

③ 強制労働については、暴行、脅迫、監禁その他の手段をもって精神的または肉体的に自由を拘束し労働者の意に反して労働させてはならないとし、また中間搾取を禁止している。(法第5条、第6条)

15 ④ 選挙権等公民権を行使するための時間については、使用者はその請求を拒否することはできないが、公民権の行使に妨げがない限り、時刻を変更することができる。(法第7条)

(2) 適用範囲

① 労働基準法は、すべての産業において、会社、個人等を問わず他人を1人でも使っている事業、事務所に適用される。

20 ② 国家公務員法、地方公務員法、船員法等の適用を受ける一般職の公務員、船員およびお手伝いさん等の家事使用人と同居の親族のみを使用する場合には、原則として適用されない。(法第116条)

(3) 用語の定義

25 ① 使用者とは、事業主または事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者をいう。(法第10条)

② 労働者とは、職業の種類を問わず、事業または事務所に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。(法第9条)

③ 賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称のいかんを問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。(法第11条)

30 ④ 平均賃金とは、これを算定すべき事由の発生した日以前の3か月間にその労働者に支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額をいう。(法第12条第1項)

2.2 労働契約

(1) 労働契約の締結

35 ① 使用者は、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。(法第15条第1項)

② 労働基準法の基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分について無効となる。無効となった部分は、労働基準法の基準による。(法第13条)

(2) 契約期間

労働契約の期間を定めるときは、その期間は3年を超えてはならないが、建設工事のように有期事業では、3年以上であってもその工事の完了までの間を労働契約の期間とすることができる。(法第14条第1項)

(3) 労働条件の明示

5

① 必ず書面をつくり、労働者に渡す方法により明示しなければならない事項(法第15条第1項、則第5条第1項)

イ 労働契約の期間に関する事項

ロ 就業場所および従事すべき業務に関する事項

ハ 始業および終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇ならびに労働者を2組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関する事項

10

ニ 賃金の決定、計算および支払いの方法、賃金の締切りおよび支払いの時期ならびに昇給に関する事項

ホ 退職に関する事項(解雇の事由を含む)

② 労働条件に定めたときに明示すればよい事項(法第89条)

15

イ 退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算および支払いの方法ならびに退職手当の支払いの時期に関する事項

ロ 臨時の賃金等(退職手当を除く)および最低賃金額に関する事項

ハ 労働者に負担させるべき食費、作業用品その他に関する事項

ニ 安全および衛生に関する事項 等

20

(4) 賠償予定および前借金相殺の禁止

① 使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、または損害賠償額を予定する契約をしてはならない。(法第16条)

② 使用者は、前借金その他労働することを条件とする前貸の債権と賃金を相殺してはならない。(法第17条)

25

(5) 解雇制限・予告手当等

① 使用者は、労働者が業務上負傷または疾病により休業する期間およびその後30日間、女性の産前産後の休業期間およびその後30日間は解雇することができない。

ただし、負傷、疾病による休業期間が3年を超えて、打切補償(平均賃金の1,200日分)を支払う場合や天災事変その他やむを得ない事由のため事業の継続が不可能となった場合においては、労働基準監督署長の認定を受けて解雇することができる。(法第19条、第81条)

30

② 使用者は、労働者の解雇については、少なくとも30日前に予告しなければならない。また、30日前に予告しない場合は、予告手当(平均賃金の30日分以上)を支払わなければならない。

ただし、労働者の責に帰すべき事由にもとづき解雇する場合や、天災事変その他やむを得ない事由のため事業の継続が不可能となった場合においては、労働基準監督署長の認定を受ければ、予告手当の支払いの必要はない。(法第20条第1項・第3項)

35

③ 次に該当する者については、予告手当の支払いの必要はない。(法第21条)

- イ 日日雇入れられる者（1 か月を超えない場合）
 - ロ 2 か月以内の短期契約の者
 - ハ 4 か月以内の季節的業務に従事する者
 - ニ 試用期間中の者（14 日を超えない場合）
- 5 ④ 労働者が退職または解雇の予告をされた日から退職の日までの間において、使用期間、業務の種類、地位、賃金、退職の事由（退職の事由が解雇の場合はその理由）について、証明書を請求した場合には、使用者は、遅滞なく**証明書を交付**しなければならない。また、証明書には、労働者の請求しない事項を記載してはならない。（法第 22 条第 1 項～第 3 項）
- 10 ⑤ 使用者は、労働者の**死亡**または**退職**の場合において、権利者の請求があった場合においては、**7 日以内に賃金を支払い**、積立金、保証金、貯蓄金その他名称の如何を問わず、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない。（法第 23 条第 1 項）

2.3 賃 金

- 15 (1) 使用者は、前借金その他労働をすることを条件とする前貸の債権と賃金を**相殺してはならない**。（法第 17 条）
- (2) **賃金は、通貨で、直接労働者にその全額を支払わなければならない**。（法第 24 条第 1 項）ここで通貨とは、現金で支払うことをいい、手形、小切手などで支払ってはならない。
- (3) 賃金は、一括して世話役等に手渡し、その者に分配させてはならない。また、労働者の親権者や後見人に支払うことも禁じられている。（法第 59 条）
- 20 (4) **賃金の一部を控除して支払うことは禁じられている**。ただし、所得税、地方税の源泉徴収、雇用保険料、健康保険料などの本人負担分など法令で認められたものおよび住居費、食費、組合費など労使の書面協定によって控除することが就業規則に記載されているものは、賃金から控除することができる。（法第 24 条第 1 項）
- 25 (5) **賃金は、毎月 1 回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない**。ただし、賞与などの臨時の賃金はこの限りでない。（法第 24 条第 2 項）
- (6) 使用者は、労働者が非常時（出産、疾病、災害等）でその費用として賃金の支払いを請求する場合には、支払期日前であっても、既往の労働に対する賃金を支払わなければならない。（法第 25 条）
- 30 (7) **使用者の責に帰する事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、平均賃金の 60 % 以上の手当を支払わなければならない**。（法第 26 条）
- (8) 出来高払制その他の請負制で使用する労働者については、使用者は、労働時間に応じ一定額の賃金の保障をしなければならない。（法第 27 条）
- (9) 賃金の最低基準に関しては、**最低賃金法**の定めるところによる。（法第 28 条）

2.4 労働時間・休日・休憩・休暇等

- 35 (1) **労働時間**は、きゅうけい休憩時間を除き 1 週間について 40 時間、1 週間の各日について 8 時間を超えてはならない（法第 32 条）。ただし、労使協定、就業規則その他による日時を特定した、変形 8 時間または変形 40 時間制、1 月単位の変形労働時間制、1 年単位の変形労働時間制は認めら

れている。(法第32条の2、第32条の3、第32条の4)

- (2) 天災等による非常災害の場合および労使協定にもとづく場合、労働基準監督署長の許可（事態が急迫している場合は事後の届出）により時間外労働をさせることができる。当該事業場における通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い臨時的に限度時間を超えて労働させる必要がある場合において、1か月について労働時間を延長して労働させ、および休日において労働させることができる時間は100時間未満、ならびに1年について労働時間を延長して労働させることができる時間は720時間を超えない範囲内である。また、坑内労働その他健康上特に有害な業務の時間延長は、2時間までとされている。(法第33条第1項、第36条第1項・第5項・第6項第一号) 5
- (3) 休日は、週1日以上とするか、または4週間を通じ4日以上としなければならない。(法第35条) 10
- (4) 時間外労働および休日労働に対する賃金は、通常の労働時間の2割5分以上5割以下の範囲で定められた率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。また、午後10時から午前5時までの間で労働させた場合においては、その時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の2割5分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。よって、休日の労働時間が、午後10時から午前5時までに及ぶ場合は、その時間の労働については、休日の通常時間の賃金の計算額の2割5分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。(法第37条) 15
- (5) 時間外労働または休日労働の時間が、1か月について60時間を超えた場合においては、通常の労働時間の賃金の5割増以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。(法第37条第1項) 20
- (6) 休憩時間は、労働時間が6時間を超える場合には45分以上、8時間を超える場合には1時間以上を、労働時間の途中に、原則として一斉に与えなければならない。(法第34条第1項・第2項)
- (7) 年次有給休暇については、使用者は、雇入れの日から起算して6か月継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続または分割して10労働日の有給休暇を与えなければならない。(法第39条第1項) 25
- (8) 坑内労働については、労働者が坑口に入った時刻から坑口を出た時刻までの時間を、休憩時間を含め労働時間とみなす。(法第38条第2項)

2.5 災害補償

- (1) 労働者が業務上負傷または疾病にかかった場合においては、使用者は、療養補償として必要な療養を行い、または必要な療養の費用を負担しなければならない。(法第75条第1項)
- (2) 労働者が業務上の負傷または疾病の療養のために賃金を受けない場合においては、使用者は、労働者の療養中の平均賃金の60%の休業補償を行わなければならない。(法第76条第1項)
- (3) 療養補償および休業補償は、毎月1回以上、これを行わなければならない。(則第39条) 35
- (4) 労働者が業務上負傷または疾病にかかり治った場合において、その身体に障害が存するときは、使用者は、その障害の程度に応じて、平均賃金に別途定める日数を乗じて得た金額の障害補償を行わなければならない。(法第77条)

- (5) 労働者が業務上死亡した場合においては、使用者は、遺族に対して、平均賃金の1,000日分の遺族補償を行わなければならない。(法第79条)
- (6) 補償を受ける権利は、労働者の退職によって変更されることはなく、この権利を譲渡または差し押さえることもできない。(法第83条)
- 5 (7) 補償を受ける労働者が、療養開始後3年を経過しても負傷または疾病が治らない場合においては、使用者は、平均賃金の1,200日分の打切補償を行い、その後は補償を行わなくてもよい。(法第81条)
- (8) 労働者の重大な過失があり労働基準監督署長の認定を受けた場合や、労働者災害保険法等によりこの法律の災害補償に相当する給付が行われる場合においては、使用者の補償義務はない。(法第78条、第84条)
- 10 (9) 土木、建築その他工作物の建設、解体等の事業が数次の請負によって行われる場合においては、災害補償については、その元請負人を使用者とみなすが、元請負人が書面による契約で下請負人に補償を引受けさせた場合においては、その下請負人も使用者とする。ただし、2以上の下請負人に、同一の事業について重複して補償を引受けさせてはならない。(法第87条第1項・第2項)
- 15

2.6 就業規則

- (1) 常時10人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、労働基準監督署に届け出なければならない。また、変更した場合においても同様とする。(法第89条)
- 20
- なお、次に掲げる①～③の事項は、絶対的必要記載事項（必ず記載しなければならない事項）で、④～⑦の事項は、相対的必要記載事項（定めをする場合に記載する事項）である。
- ① 始業および終業の時刻、休憩時間、休日、休暇ならびに労働者を2組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関する事項
- 25 ② 賃金の決定、計算および支払いの方法、賃金の締切りおよび支払いの時期ならびに昇給に関する事項
- ③ 退職に関する事項（解雇の事由を含む）
- ④ 退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算および支払いの方法ならびに退職手当の支払いの時期に関する事項
- 30 ⑤ 臨時の賃金（退職手当を除く）および最低賃金額の定めをする場合においては、これに関する事項
- ⑥ 労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合においては、これに関する事項
- ⑦ 安全および衛生に関する定めをする場合においては、これに関する事項等
- 35 (2) 使用者は、就業規則の作成または変更について、当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、ない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴き、労働基準監督署への届け出に際しては、その意見を記した書面を添付しなければならない。(法第90条)

また、使用者は、労働者と合意することなく、就業規則を変更することにより、労働者の不利益に労働契約の内容である労働条件を変更することはできない。(労働契約法第9条)

2.7 労働者名簿および賃金台帳

使用者は、労働者名簿、賃金台帳および雇入れ、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を3年間保存しなければならない(法第109条、第143条) 5

(1) 労働者名簿については、使用者は、各事業場ごとに、各労働者(日日雇入れられる者を除く)について作成し、労働者の氏名、生年月日、履歴などの事項を記入しなければならない。また、記入すべき事項に変更があった場合には、遅滞なく訂正しなければならない。(法第107条)

(2) 賃金台帳については、使用者は、各事業場ごとに賃金台帳を作成し、賃金計算の基礎となる事項および賃金の額などの事項を賃金支払の都度、遅滞なく記入しなければならない。(法第108条) 10

2.8 年少者

使用者は、満18歳に満たない者について、その年齢を証明する戸籍証明書を事業場に備え付けなければならない。(法第57条第1項) 15

親権者または後見人は、未成年者(18歳未満)に代わって労働契約を締結してはならず、また賃金を代わって受け取ってはならない。(法第58条第1項、法第59条)

さらに、満18才に満たない者が解雇の日から14日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。(法第64条) 20

年少者(18歳未満)に関する労働条件については、労働基準法の規定を受けて、年少者労働基準規則(年少則)が制定されている(表7.1)。 25

表 7.1 年少者の就業制限業務の範囲（建設業に関連する業務を抽出したもの）

業 務 の 範 囲				条 文
5	① 満15歳に満たない児童（満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで）の就業禁止			法第56条
	② 深夜業の就業禁止、ただし、交替制による満16歳以上の男性はこの限りでない			法第61条
	③ 運転中の機械もしくは動力伝導装置の危険な部分の掃除、注油、検査もしくは修繕等の危険業務の就業禁止			法第62条
	④ 坑内労働の禁止			法第63条
	⑤ 次表の左欄の区分に応じ、右欄に掲げる重量以上の重量物を取り扱う業務			年少則第7条
10	区 分		断続作業の場合の重量 (kg)	継続作業の場合の重量 (kg)
	満16歳未満	女	12	8
		男	15	10
	満16歳以上 満18歳未満	女	25	15
		男	30	20
15	⑥ クレーン、デリックの運転の業務			年少則第8条3
	⑦ 最大積載荷重 2 t以上の人荷共用もしくは荷物用エレベーター、高さ15m以上のコンクリート用エレベーターの運転の業務			年少則第8条5
	⑧ 最大積載量 2 t以上の貨物自動車の運転の業務			年少則第8条6
	⑨ 動力により駆動される巻上げ機（電気ホイストおよびエアホイストを除く）、運搬機の運転の業務			年少則第8条7
	⑩ 交流300ボルトを超える電圧の充電回路またはその支持物の点検・修理または操作の業務			年少則第8条8
20	⑪ クレーン、デリックの玉掛けの業務（2人以上の者によって行う玉掛けの業務における補助作業の業務を除く）			年少則第8条10
	⑫ 動力による土木建築用機械の運転の業務			年少則第8条12
	⑬ 直径25cm以上の丸のこ盤に木材を送給する業務			年少則第8条14
	⑭ 岩石または鉱物の破砕機に材料を送給する業務			年少則第8条22
	⑮ 土砂が崩壊するおそれのある場所または深さ 5 m以上の地穴における業務			年少則第8条23
25	⑯ 高さが 5 m以上の箇所、墜落により労働者が危害を受けるおそれがあるところにおける業務			年少則第8条24
	⑰ 足場の組立、解体または変更の業務（地上、床上の補助作業を除く）			年少則第8条25
	⑱ 火薬、爆薬または火工品で爆発のおそれのあるものを取り扱う業務			年少則第8条28
	⑲ 爆発・発火または引火のおそれのある危険物を取り扱う業務			年少則第8条29
	⑳ 圧縮ガスまたは液化ガスを用いる業務			年少則第8条31
30	㉑ 鉛、黄りん、塩素等の有害物、有害物のガス、蒸気または粉じんを発散する場所における業務			年少則第8条33
	㉒ 土石等のじんあいまたは粉末を著しく飛散する場所における業務			年少則第8条34
	㉓ 多量の高熱物体を取扱う業務および著しく暑熱な場所における業務			年少則第8条36
	㉔ 異常気圧下における業務			年少則第8条38
	㉕ さく岩機、びょう打機等の使用によって身体に著しい振動を受ける業務			年少則第8条39

2.9 妊産婦等

妊婦（妊娠中の女性）および産婦（産後1年を経過しない女性）等に関する労働条件については、労働基準法の規定を受けて、女性労働基準規則（女性則）が制定されている（表7.2）。

表7.2 妊産婦等の就業制限業務の範囲

業 務 の 範 囲	就業制限の内容			条 文														
	妊 婦	産 婦	その他の女性															
① 深夜業の業務（妊産婦が請求をしたとき）	△	△	○	法第66条														
② 坑内労働（女性則で定められる業務を除く）	×	△	○	法第64条の2 女性則第1条														
③ 次表の左欄の区分に応じ、それぞれ右欄に掲げる重量以上の重量物を取り扱う業務	×	×	×	女性則第2条1														
<table><tr><th rowspan="2">年 齢</th><th colspan="2">重量（単位：kg）</th></tr><tr><th>断続作業</th><th>継続作業</th></tr><tr><td>満16歳未満</td><td>12</td><td>8</td></tr><tr><td>満16歳以上 満18歳未満</td><td>25</td><td>15</td></tr><tr><td>満18歳以上</td><td>30</td><td>20</td></tr></table>					年 齢	重量（単位：kg）		断続作業	継続作業	満16歳未満	12	8	満16歳以上 満18歳未満	25	15	満18歳以上	30	20
年 齢	重量（単位：kg）																	
	断続作業	継続作業																
満16歳未満	12	8																
満16歳以上 満18歳未満	25	15																
満18歳以上	30	20																
④ つり上げ荷重が5 t以上のクレーン、デリックの運転の業務	×	△	○	女性則第2条4														
⑤ クレーン、デリックの玉掛けの業務（2人以上の者によって行う玉掛けの業務における補助作業の業務を除く）	×	△	○	女性則第2条6														
⑥ 動力による土木建築用機械の運転の業務	×	△	○	女性則第2条7														
⑦ 直径25cm以上の丸のこ盤に木材を送給する業務	×	△	○	女性則第2条8														
⑧ 岩石または鉱物の破砕機に材料を送給する業務	×	△	○	女性則第2条12														
⑨ 土砂が崩壊するおそれのある場所または深さが5 m以上の地穴における業務	×	○	○	女性則第2条13														
⑩ 高さが5 m以上の場所で、墜落により労働者が危害を受けるおそれのあるところにおける業務	×	○	○	女性則第2条14														
⑪ 足場の組立て、解体または変更の業務（地上または床上における補助作業の業務を除く）	×	△	○	女性則第2条15														
⑫ 鉛、黄りん、塩素等の有害物、有害物のガス、蒸気または粉じんを発散する場所における業務	×	×	×	女性則第2条18														
⑬ 多量の高熱物体を取り扱う業務	×	△	○	女性則第2条19														
⑭ 著しく暑熱（寒冷）な場所における業務	×	△	○	女性則第2条20														
⑮ 異常気圧下における業務	×	△	○	女性則第2条23														
⑯ さく岩機、びょう打機等身体に著しい振動を与える機械器具を用いて行う業務	×	×	○	女性則第2条24														

×…女性を就かせてはならない業務

△…女性が申し出た場合就かせてはならない業務

○…女性を就かせてもさしつかえない業務

3 建設業法

建設業法施行令の一部改正に伴い、令和 5 年 1 月 1 日に施行予定の規定についてはアンダーラインを付して記述する。

3.1 基本的事項

建設業を営む者の資質の向上、建設工事の請負契約の適正化等を図ることによって、建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護するとともに、建設業の健全な発展を促進することによって、公共の福祉の増進に寄与することを目的として、建設業法が定められている。(法第 1 条)

建設業法に関連する用語の定義は、表 7.3 のとおりである。(法第 2 条)

表 7.3 建設業法に関連する用語の定義

用 語	定 義 (意味)
建設工事	土木建築に関する工事をいい、土木一式工事、建築一式工事、大工事、左官工事など29工事がある。
建設業	元請、下請その他いかなる名義をもってするかを問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいう。
建設業者	建設業法による許可を受けて建設業を営む者をいう。
下請契約	建設工事を他の者から請け負った建設業を営む者和其他の建設業を営む者との間で、当該建設工事の全部または一部について締結される請負契約をいう。
発注者	建設工事（他の者から請け負ったものを除く）の注文者をいう。（最初の注文者のこと）
元請負人	下請契約における注文者で、建設業者であるものをいう。
下請負人	下請契約における請負人をいう。

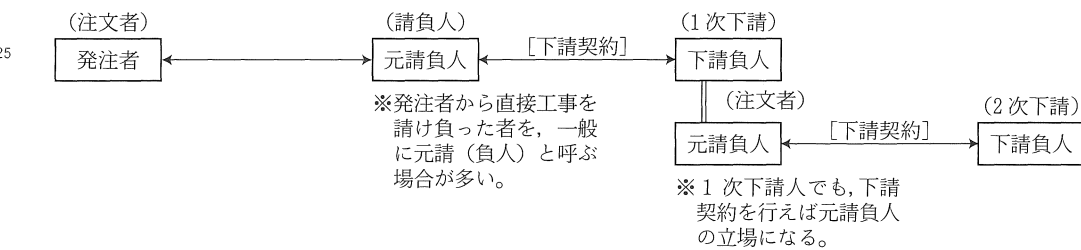


図 7.1 元請負人と下請負人の関係

3.2 建設業の許可

(1) 大臣許可と知事許可

建設業を営もうとする者は、「軽微な建設工事」（表 7.5 参照）のみを請け負う場合を除き、許可を受けなければならない。

受ける許可は、営業所の置き方により、国土交通大臣または都道府県知事のいずれかより受けることになる（表 7.4）。(法第 3 条第 1 項、令第 1 条の 2 第 1 項)

表 7.4 建設業の許可の区分

許可の区分	区分の内容
国土交通大臣許可業者	2以上の都道府県の区域内に営業所を設置している業者
都道府県知事許可業者	1つの都道府県の区域内にしか営業所を設置していない業者
例外（許可を必要としない者）	「軽微な建設工事」のみを請け負う業者

（注1）「営業所」とは、本店・支店または常時、請負契約を締結する事務所のことをいう。

（注2）この許可区分は、営業地域や施工場所を限定するものではない。ある県の知事許可であっても、他の都道府県で営業活動を行ったり、工事を請け負って施工することができる。

表 7.5 軽微な建設工事の範囲

工事の種類	軽微な建設工事の範囲
建築一式工事以外の工事	工事1件の請負金額が500万円未満の工事
建築一式工事	工事1件の請負金額が1,500万円未満の工事または延べ面積150m ² 未満の木造住宅工事

(2) 一般建設業の許可と特定建設業の許可

建設業の許可は、国土交通大臣許可と都道府県知事許可の区分のほかに、工事の受注・施工体制の違いにより、一般建設業の許可と特定建設業の許可に区分されている（表7.6）。（法第3条第1項・第2項、令第2条）

表 7.6 一般建設業と特定建設業の区分

許可の区分	区分の内容
一般建設業の許可	下請専門か、発注者から直接工事を請け負ったときでも <u>4,500万円</u> （建築一式工事にあつては <u>7,000万円</u> ）に満たない建設工事しか下請に出さない建設業者が受ける許可
特定建設業の許可	発注者から直接工事を請け負ったさい、 <u>4,500万円</u> （建築一式工事にあつては <u>7,000万円</u> ）以上の工事を下請業者に施工させる業者が受ける許可

（注1）特定建設業の許可業者であっても、下請負人として工事を請け負うこと、すべて自社施工することは差し支えない。

（注2）許可の例

①A社： 条件1 C県内に本社と支店を2か所、営業所を3か所設置。

条件2 土木一式工事を発注者から直接請け負う受注方式で、4,500万円以上の下請契約を締結して施工することがある営業形態。

〔許可業種と区分〕⇒土木工事業・C県知事許可の特定建設業

②B社： 条件1 D県内に本社を置き、E県内に支社、F県とG県内に営業所を1か所ずつ設置。

条件2 舗装工事の下請を専門とするが、発注者から直接工事を請け負うこともあり、その場合でも下請代金の額を4,500万円未満とする下請契約を締結して施工しようとする営業形態。

〔許可業種と区分〕⇒舗装工事業・国土交通大臣許可の一般建設業

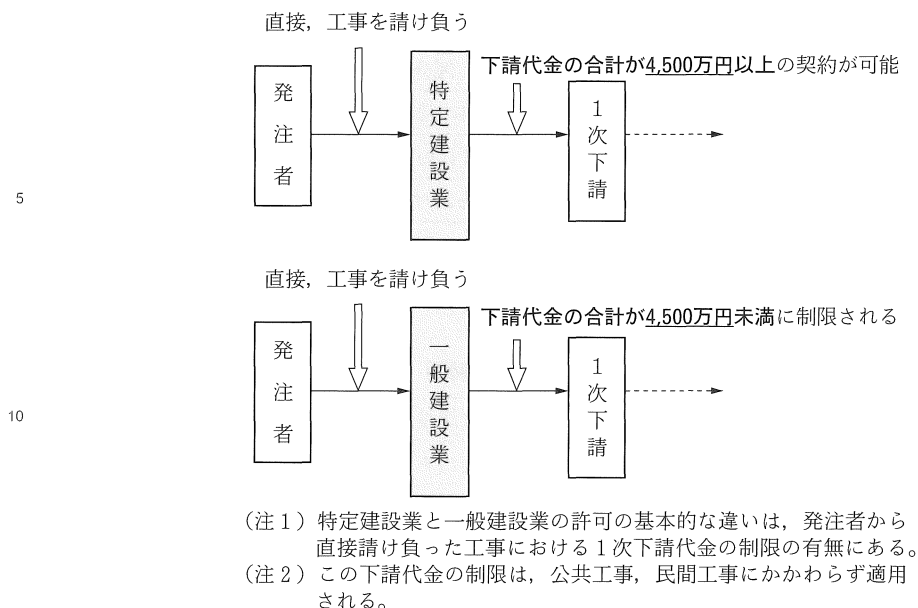


図 7.2 許可区分による1次下請代金の制限

(3) 業種別許可

建設業の許可は、一般建設業の許可または特定建設業の許可を問わず、29の建設工事の種類ごとに、それぞれ対応する建設業の種類ごとの許可を受けることとされている。許可を受けていない建設業の建設工事は、請け負うことができない（本体工事に付帯する工事を除く）。（法第3条第2項，別表第1）

なお、29の建設業のうち、総合的な施工技術を要するものとして政令で定められた7つの建設業（土木工事業，建築工事業，電気工事業，管工事業，鋼構造物工事業，舗装工事業，造園工事業）を指定建設業という。指定建設業においては、特定建設業の許可の取得や更新の際、営業所の専任技術者や特定建設業者が設置しなければならない監理技術者が1級の国家資格者等に限られるなど厳しい基準となっている。（法第15条第二号，令第5条の2）

(4) 許可の基準

建設業の許可を受けようとする者は、次にあげる4つの許可基準（条件）を満たしていなければならない。（法第7条，第15条）

① 経營業務の管理責任者の設置

② 営業所ごとに専任の技術者の設置

営業所ごとに、一定の資格または実務の経験を有する技術者を専任で置くこと。

イ 一般建設業の場合 工事現場に置く主任技術者の資格と同じ。

（3.6(1) 主任技術者，表 7.11 参照）

ロ 特定建設業の場合 工事現場に置く監理技術者の資格と同じ。

（3.6(2) 監理技術者，表 7.11 参照）

③ 請負契約に関して誠実性を有していること

④ 請負契約を履行するに足る財産的基礎を有していること

(5) 許可の有効期限（法第3条第3項）

建設業の許可の有効期限は、5年である。

3.3 請負契約

(1) 書面による建設工事の請負契約の締結

建設工事の請負契約の当事者は、契約の締結に際して、一定の事項について書面に記載し、署名または記名押印をして相互に交付しなければならない（表7.7）。（法第19条第1項）

表7.7 請負契約書への記載事項

- | | |
|--|----|
| ① 工事内容 | 5 |
| ② 請負代金の額 | 10 |
| ③ 工事着手の時期および工事完成の時期 | |
| ④ 工事を施工しない日または時間帯の定めをするときは、その内容 | |
| ⑤ 請負代金の全部または一部の前金払または出来形部分に対する支払の定めをするときは、その支払の時期および方法 | |
| ⑥ 設計変更、工事着手の延期、工事の全部または一部の中止の申出があった場合における工期の変更、請負代金の額の変更または損害の負担およびそれらの額の算定方法に関する定め | 15 |
| ⑦ 天災その他不可抗力による工期の変更または負担およびその額の算定方法に関する定め | |
| ⑧ 価格等の変動もしくは変更に基づく請負代金の額または工事内容の変更 | |
| ⑨ 工事の施工により第三者が損害を受けた場合における賠償金の負担に関する定め | |
| ⑩ 注文者が資材を提供し、または建設機械その他の機械を貸与するときは、その内容および方法に関する定め | |
| ⑪ 注文者が工事の全部または一部の完成を確認するための検査の時期および方法ならびに引渡し | 20 |
| の時期 | |
| ⑫ 工事完成後における請負代金の支払の時期および方法 | |
| ⑬ 工事の目的物が種類または品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任または当該責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置に関する定めをするときは、その内容 | |
| ⑭ 各当事者の履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金 | |
| ⑮ 契約に関する紛争の解決方法 | 25 |
| ⑯ その他国土交通省令で定めること | |

(2) 現場代理人の選任等に関する通知

請負人は、請負契約の履行に関し工事現場に現場代理人を置く場合においては、当該現場代理人の権限に関する事項および当該現場代理人の行為についての注文者の請負人に対する意見の申出の方法を、書面により注文者に通知しなければならない。（法第19条の2第1項）

注文者は、請負契約の履行に関し工事現場に監督員を置く場合においては、当該監督員の権限に関する事項および当該監督員の行為についての請負人の注文者に対する意見の申出の方法を、書面により請負人に通知しなければならない。（法第19条の2第2項）

(3) 不当に低い請負代金の禁止

注文者は、自己の取引上の地位を不当に利用して、建設工事に通常必要と認められる原価に満たない金額を請負代金の額とする請負契約を締結してはならない。（法第19条の3）

(4) 不当な使用資材等の購入強制の禁止

注文者は、請負契約の締結後、自己の取引上の地位を不当に利用して、注文した建設工事に使

用する資材もしくは機械器具またはこれらの購入先を指定して購入させ、請負人の利益を害してはならない。(法第19条の4)

(5) 著しく短い工期の禁止

注文者は、その注文した建設工事を施工するために通常必要と認められる期間に比して著しく短い期間を工期とする請負契約を締結してはならない。(法第19条の5)

(6) 見積り内容の具体的提示

建設業者は、建設工事の請負契約を締結するに際して、工事の工程ごとの作業及びその準備に必要な日数を明らかにして見積りを行うよう努めなければならない。(法第20条第1項)

建設業者は、建設工事の注文者から請求があったときは、請負契約が成立するまでの間に建設工事の見積書を交付しなければならない。(法第20条第2項)

建設工事の注文者は、請負契約の方法が随意契約による場合にあっては契約を締結するまでに、入札の方法により競争に付す場合にあっては入札を行うまでに、請負代金の額を除く請負契約書に記載すべきすべての事項について、できる限り具体的な内容を提示し、かつ、当該提示から当該契約の締結又は入札までに、建設業者が当該建設工事の見積りをするために必要な政令で定める一定の期間を設けなければならない。(法第20条第4項)

また、下請契約内容の提示から下請の締結までの間に設けなければならない見積期間については、表7.8に示すとおりである。

表 7.8 政令で定める一定の期間（建設業法施行令第6条より）

	下請工事の予定価格	見積期間
20	500万円未満	1日以上
	500万円以上 5,000万円未満	10日以上 (止むを得ない場合 5日以上)
	5,000万円以上	15日以上 (止むを得ない場合 10日以上)

25 注) 国が一般競争に付する場合：入札日の前日から少なくとも10日前に公告（急を要する場合、5日まで短縮可）

(7) 工期等に影響を及ぼす事象に関する情報の提供

建設工事の注文者は、当該建設工事について、地盤の沈下その他の工期又は請負代金の額に影響を及ぼすものとして国土交通省令で定める事象が発生するおそれがあると認めるときは、請負契約を締結するまでに、建設業者に対して、その旨及び当該事象の状況の把握のため必要な情報を提供しなければならない。(法第20条の2)

(8) 一括下請負の禁止

建設工事を請け負った建設業者は、元請け、下請けに関わらず原則として、その工事を一括して他人に請け負わせてはならない。(法第22条第1項・第2項)

3.4 元請負人の義務

建設業法は、建設工事の下請負人の経済的地位の確立と、その体質の改善を促進するため、元請負人に対して一定の義務を課している。特に、特定建設業者に対しては、下請代金の支払期日、下請負人に対する指導等に関する義務を強化して、下請負人の保護を図っている（表7.9）。

表 7.9 元請負人の義務一覧

	元 請 負 人 の 義 務 事 項	義 務 の 内 容
①	下請負人の意見の聴取（法第24条の2）	元請負人は、工程細目、作業方法等を定めようとするときは、あらかじめ下請負人の意見を聞くこと。
②	下請代金の支払（法第24条の3）	①工事完成または出来形部分に関する支払を受けたときは、元請負人は1月以内でかつ、できる限り短い期間内に当該下請負人に支払をすること。 ②労務費に相当する部分については、現金で支払うよう適切な配慮をすること。 ③工事の前払金の支払を受けたときは、元請負人は、下請負人に対して資材の購入、労働者の募集等工事の着手に必要な費用を前払金として支払うよう配慮すること。
③	検査および引渡し（法第24条の4）	①下請負人から、完成通知を受けたときは、20日以内でかつ、できる限り短い期間内に完成検査をすること。 ②完成検査後、下請負人から申し出があったときは、直ちに、引渡しを受けなければならない。
④	特定建設業者の下請代金の支払期日等（法第24条の6）	①特定建設業者が注文者となった下請契約については、完成物件の引渡し申し出があったときは、その日から50日以内の日を下請代金支払日とすること。 ②下請代金の支払期日が定められていない場合は完成物件の引渡し申し出の日が、法に反して引渡し申し出の日から50日以後を支払期日としている場合は50日目が、支払期日とされる。 ③一般の金融機関で割引けないような手形による支払の禁止。 ④特定建設業者が50日以内に支払をしないときは、50日を経過した日から遅延利息を支払わなければならない。
⑤	下請負人に対する特定建設業者の指導等（法第24条の7）	①下請負人が法令に違反しないように指導すること。 ②下請負人が法令に違反しているときはその事実を指摘し、是正を求めること。 ③下請負人が法令違反をやめないときは、監督官庁に通知すること。

3.5 施工体制台帳および施工体系図の作成等

- (1) **公共工事**を発注者から直接請け負った建設業者は、当該工事を施工するために下請契約をした場合は、**施工体制台帳**と**施工体系図**を作成しなければならない。（法第24条の8第1項、公共工事の入札及び適正化の促進に関する法律（以下「入契法」という。）第15条第1項）
- (2) **民間工事**を発注者から直接請け負った特定建設業者は、発注者から直接請け負った建設工事のうち、**下請契約の総額が4,500万円**（建築一式工事にあつては、**下請契約の総額が7,000万円**）以上のものについては、**施工体制台帳**と**施工体系図**の作成をしなければならない。（法第24条の8第1項、令第7条の4）
- (3) **施工体制台帳**は、**下請負人**（2次・3次下請等を含め、当該工事の施工にあたるすべての下請負人をいう）の商号または名称および住所、許可を受けて営む建設業の種類、健康保険等の加入状況、当該下請負人に係わる建設工事の内容および工期、主任技術者の氏名等を記載したもので、**現場ごと**に備え置かなければならない。また、営業に関する事項を記載した帳簿の添付書類として、工事目的物の引渡しをしたときから5年間、担当営業所に保存しなければならない。（則第14条の2第三号・第四号、法第40条の3、則第28条第1項）
- (4) 下請負人は、自らが他の建設業者から請け負った建設工事を別の建設業者に請け負わせたときは、**再下請負通知**を施工体制台帳を作成する建設業者（作成建設業者）に行わなければならない。（法第24条の8第2項）

- (5) 作成建設業者は、各下請負人の施工分担関係を表示した**施工体系図**を作成し、工事に携わる関係者全員に施工の分担関係等がわかるよう、これを**当該現場の工事関係者の見やすい場所**、さらに公共工事の場合は**公衆の見やすい場所**にも掲げなければならない。(法第24条の8第4項、入契法第15条第1項)
- 5 (6) 当該建設工事の発注者から請求があったときは、当該建設工事の施工体制台帳をその発注者の閲覧に供しなければならない。公共工事にあつては、その写しを発注者に提出しなければならない。(法第24条の8第3項、入契法第15条第2項)
- (7) 作成建設業者は、完成図、発注者との打合せ記録、施工体系図を、工事目的物の引渡しをしたときから10年間保存しなければならない。(法第40条の3、則第26条第5項、第28条第2項)

10

施 工 体 系 図 兼 工 事 作 業 所 災 害 協 議 会

15

発注者名			自	年	月	日
工事名称			至	年	月	日

元請名		会社名		会社名		会社名	
監督員名		安全衛生責任者		安全衛生責任者		安全衛生責任者	
監理技術者名		主任技術者		主任技術者		主任技術者	
専門技術者名		専門技術者		専門技術者		専門技術者	
担当工事内容		工事	担当工事内容	工事	担当工事内容	工事	担当工事内容
専門技術者名		工期	年 月 日～年 月 日	工期	年 月 日～年 月 日	工期	年 月 日～年 月 日

会長		会社名		会社名		会社名	
副会長		安全衛生責任者		安全衛生責任者		安全衛生責任者	
		主任技術者		主任技術者		主任技術者	
		専門技術者		専門技術者		専門技術者	
		工事	担当工事内容	工事	担当工事内容	工事	担当工事内容
		工期	年 月 日～年 月 日	工期	年 月 日～年 月 日	工期	年 月 日～年 月 日

元方安全衛生管理者		会社名		会社名		会社名	
書記		安全衛生責任者		安全衛生責任者		安全衛生責任者	
		主任技術者		主任技術者		主任技術者	
		専門技術者		専門技術者		専門技術者	
		工事	担当工事内容	工事	担当工事内容	工事	担当工事内容
		工期	年 月 日～年 月 日	工期	年 月 日～年 月 日	工期	年 月 日～年 月 日

会社名		会社名		会社名		会社名	
安全衛生責任者		安全衛生責任者		安全衛生責任者		安全衛生責任者	
主任技術者		主任技術者		主任技術者		主任技術者	
専門技術者		専門技術者		専門技術者		専門技術者	
工事	担当工事内容	工事	担当工事内容	工事	担当工事内容	工事	担当工事内容
工期	年 月 日～年 月 日	工期	年 月 日～年 月 日	工期	年 月 日～年 月 日	工期	年 月 日～年 月 日

会社名		会社名		会社名		会社名	
安全衛生責任者		安全衛生責任者		安全衛生責任者		安全衛生責任者	
主任技術者		主任技術者		主任技術者		主任技術者	
専門技術者		専門技術者		専門技術者		専門技術者	
工事	担当工事内容	工事	担当工事内容	工事	担当工事内容	工事	担当工事内容
工期	年 月 日～年 月 日	工期	年 月 日～年 月 日	工期	年 月 日～年 月 日	工期	年 月 日～年 月 日

会社名		会社名		会社名		会社名	
安全衛生責任者		安全衛生責任者		安全衛生責任者		安全衛生責任者	
主任技術者		主任技術者		主任技術者		主任技術者	
専門技術者		専門技術者		専門技術者		専門技術者	
工事	担当工事内容	工事	担当工事内容	工事	担当工事内容	工事	担当工事内容
工期	年 月 日～年 月 日	工期	年 月 日～年 月 日	工期	年 月 日～年 月 日	工期	年 月 日～年 月 日

20

25

施工体系図の例

30

35

表 7.10 施工体制台帳と施工体系図の要領

(法第 24 条の 8, 令第 7 条の 4, 則第 14 条の 2, 則第 14 条の 5, 則第 14 条の 7, 入契法第 15 条)

1. 施工体制台帳と施工体系図は、発注者から直接請け負った建設工事のうち、 ①公共工事の場合はすべての工事について、 ②民間工事の場合は下請契約の総額が4,500万円（建築一式工事にあつては7,000万円）以上の工事について作成しなければならない。	5
2. 施工体制台帳と施工体系図の作成義務を負う、発注者から直接工事を請け負った建設業者を作成建設業者という。	
3. 施工体制台帳の主な記載事項・添付書類・取扱い (1) 主な記載事項 ①作成建設業者の許可業種 ②工事名・内容・工期・発注者名 ③監理技術者の氏名・監理技術者の資格・専任か否か ④全下請負人の名称・許可業種 ⑤全下請工事の名称・内容・工期 ⑥全下請工事の主任技術者名・主任技術者の資格・専任か否か	10
(2) 主な添付書類 ①発注者との請負契約書の写し ②下請工事の請負契約書の写し ③監理技術者資格者証の写し・恒常的雇用を証明する書類	15
(3) 取扱い ①工事目的物の引渡し日まで現場に備え置き、発注者はこれを閲覧できる。 ②公共工事の場合は、施工体制台帳の写しを発注者に提出しなければならない。 ③公共工事の受注者は、発注者から、現場に配置している監理技術者・主任技術者等の施工技術者が施工体制台帳の記載と合致しているかどうか点検を求められた場合は拒否できない。 ④記載事項に変更が生じた場合は、遅滞なく変更（公共工事の場合は変更した台帳の写しを提出）する。	20
4. 施工体系図の表示事項・取扱い (1) 全下請負人の施工の分担関係がわかるように系統的に表示する。	25
(2) 表示事項 ①作成建設業者の名称・工事名・工期・発注者名・監理技術者の氏名 ②全下請負人の名称・工事内容・工期・主任技術者の氏名	
(3) 取扱い ①工事目的物の引渡しの日まで現場の見やすい場所に掲示。 ②公共工事の場合は、「工事関係者の見やすい場所」および「公衆の見やすい場所」と掲示場所が具体的に示されている。	30
(4) 下請負人等に変更が生じたときは、速やかに変更して表示する。	

3.6 主任技術者・監理技術者

主任技術者・監理技術者の職務は法第 26 条の 4 第 1 項に、以下のように規定されている。

「主任技術者及び監理技術者は、工事現場における建設工事を適正に実施するため、当該建設工事の施工計画の作成、工程管理、品質管理その他の技術上の管理及び当該建設工事の施工に従事する者の技術上の指導監督の職務を誠実に履行しなければならない。」

また、法第26条の4第2項には、「工事現場における建設工事の施工に従事する者は、主任技術者又は監理技術者がその職務として行う指導に従わなければならない。」と規定されている。

(1) 主任技術者

- 建設業者は、その請け負った建設工事的施工するときには、当該工事現場における建設工事の
- 5 技術上の管理をつかさどる者として、一定の実務の経験を有する主任技術者を置かなければならない。(法第26条第1項)

(2) 監理技術者

- 発注者から直接建設工事を請け負った特定建設業者は、当該工事に係わる下請契約の請負代金額の総額が4,500万円（建築一式工事にあつては7,000万円）以上となる場合においては、主任
- 10 技術者に代えて一定の指導的な実務の経験を有する監理技術者を置かなければならない。(法第26条第2項、令第2条)

監理技術者は、監理技術者資格者証の交付を受けている者であつて、監理技術者講習を過去5年以内に受講した者のうちから選任しなければならない。(法第26条第5項、則第17条の19)

15

表 7.11 現場に配置する技術者の区分

技術者の区分	資 格	職務内容	資格証等の提示義務	資格等の更新
主任技術者	①許可を受けようとする建設業の建設工事に関し、所定の期間の実務経験を有する者 ・高校（指定学科）卒業後5年以上 ・大学または高専（指定学科）卒業後3年以上 ・それ以外…10年以上 ②国土交通大臣が①と同等と認めた者（2級技術検定合格者等）	工事現場における建設工事の施工計画の作成、工程管理、品質管理その他の技術上の管理及び当該建設工事の施工に従事する者の技術上の指導監督の職務（請負代金額の変更等の、契約の締結は含まない）	なし	なし
監理技術者 指定建設業者以外の	①国土交通大臣が指定する国家資格者（1級技術検定合格者等） ②上記（「技術者の区分」が「主任技術者」）の①または②の要件を満たす者で、発注者から直接請け負った請負金額が4,500万円以上の工事に関し2年以上指導監督的な実務経験を有する者 ③国土交通大臣が①または②と同等と認めた者		公共工事の発注者から請求があつたときは、資格者証・講習修了証を提示しなければならない	いずれも有効期間が5年なので、5年ごとに資格者証の更新および講習の修了が必要とされる
監理技術者 指定建設業者の	①国土交通大臣が指定する国家資格者（1級技術検定合格者等） ②国土交通大臣が①と同等と認めた者			
監理技術者補佐	①主任技術者になる資格+1級の第一次検定合格者（1級施工管理技士補） ②監理技術者になる資格保有者	監理技術者の職務の補佐	なし	なし

35

（注）主任技術者、監理技術者の資格要件は、一般建設業、特定建設作業各々の許可基準のうちの営業所に置く専任の技術者の要件と同じである。

(3) 主任技術者・監理技術者の専任

国または地方公共団体が発注する工事、公共施設の工事、公衆・多数の者が使用する施設の工事で、請負代金が4,000万円（建築一式にあっては8,000万円）以上の工事においては、主任技術者または監理技術者は、**工事現場ごとに専任の者でなければならない**。ただし、当該建設工事について監理技術者に準ずる者で政令で定める者（監理技術者補佐）を現場に専任で置く場合の監理技術者（特例監理技術者）にあってはこの限りではないが、政令で定める現場数（2現場）を超えてはならない。（法第26条第3項・第4項、令第27条第1項、令第29条）

なお、密接な関係のある2つ以上の工事を同一業者が同一の場所または近接した場所で施工する場合に限り、同一の専任の主任技術者が管理することができる。（令第27条第2項）

表 7.12 工事現場に配置すべき技術者

技術者の区分	建設工事の内容	専任を要する工事
主任技術者	元請・下請にかかわらず、 監理技術者を配置する場合、必要なしの場合を除く工事現場	①かつ②の場合は、専任を要する ①国・地方公共団体が発注する工事、公共施設の工事、学校・病院・マンション等の公衆・多数が使用する施設の工事 ② <u>4,000万円以上</u> の工事（元請・下請にかかわらず）
監理技術者	特定建設業者が発注者から直接請負った工事で、 下請負契約の総額が4,500万円以上 の工事現場	監理技術者に準ずる者を専任で置く場合、2つの工事現場まで兼務可能
必要なし	許可を得なくても請け負える工事（軽微な工事：土木工事にあっては <u>500万円未満</u> の工事）を、許可を受けていない業者が施工する工事現場	—

(4) 特定専門工事の下請負人の主任技術者不設置の特例

以下の条件に該当するとき、特定専門工事の下請負人において、主任技術者を置かず、元請負人の主任技術者がその職務を行うことができる。（法第26条の3）

- ・当該下請工事が政令に定める特定専門工事（鉄筋工事、型枠工事）であり、下請代金の額が政令で定める額（3,500万円）未満であること。
- ・書面により、当該特定専門工事の元請負人の主任技術者及び工事内容を明らかにし、元請負人の主任技術者が下請負人の主任技術者の職務を行うことを合意していること。
- ・下請負人は再下請に出さないこと。
- ・当該特定専門工事の元請負人は注文者から書面により承諾を得ていること。
- ・元請負人が置く主任技術者は当該工事現場に専任であり、同種の建設工事に1年以上指導監督的な実務経験を有すること。

4 公共工事標準請負契約約款

建設工事の請負契約においては、いわゆる契約の片務性の問題（公共工事の場合、受注者が不利となりやすい）が生じ、建設業の健全な発展と建設工事の施工の適正化を妨げるおそれがある。このため、建設業法の一般的規定を踏まえ、中央建設業審議会が、公共工事における契約関係の明確化、適正化のために当事者間の権利義務を定めた「公共工事標準請負契約約款」（以下「約款」という。）を作成している。

4.1 基本的事項

(1) 発注者および受注者は、約款（契約書を含む）にもとづき、設計図書に従い、契約を履行しなければならない。なお、契約とは、約款および設計図書を内容とする工事の請負契約をいう。また、設計図書とは、①図面、②仕様書、③現場説明書および④これらに対する質問回答書をいう（表 7.13）。（約款第 1 条第 1 項）

表 7.13 設計図書の内訳

図面	発注者の意思を一定の規約にもとづいて図示した書面（通常「設計図」を指す）
仕様書	施工に必要な工事の基準を詳細に説明した書面（「共通仕様書」と「特記仕様書」がある） ※各作業の順序、使用材料の品質、数量、仕上げ、規格値等が記載されている。
現場説明書	工事の入札に参加するものに対して、発注者が当該工事の契約条件等を説明するための書類
質問回答書	図面、仕様書、現場説明書の不明確な部分に関する入札者の質問に対し、発注者が全入札者に回答した書面

(2) 仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段については、約款および設計図書に特別な定めがある場合を除き、受注者は自らにとって最も経済的、効率的な施工方法を自己責任において選択することができ、発注者が注文をつけることはできない。（約款第 1 条第 3 項）

(3) 約款に定める請求、通知、報告、申出、承諾および解除は、書面により行われなければならない。ただし、「書面の交付等に関する情報通信の技術の利用のための関係法律の整備に関する法律（IT 書面一括法）」の施行に伴い、「書面の交付に準ずる」ものとして、契約の相手方の承諾を得て、電子メール等の情報通信技術を利用する方法によって行うことができる。（約款第 1 条第 5 項）

4.2 権利義務の譲渡等および一括委任または一括下請負の禁止

(1) 受注者は、あらかじめ発注者の承諾を得た場合を除き、契約により生じる権利または義務を第三者に譲渡または承継（債務引受）させてはならない。（約款第 5 条第 1 項）

(2) 受注者は、あらかじめ発注者の承諾を得た場合を除き、工事目的物ならびに工事材料（工場製品を含む）のうち、監督員の検査に合格したもの、および部分払のための確認を受けたもの

- を、第三者に譲渡、貸与または抵当権その他の担保に供してはならない。(約款第5条第2項)
- (3) 受注者が前払金の使用や部分払等によってもなお工事に必要な資金が不足する場合には、発注者は特段の理由がある場合を除き、請負代金債権の譲渡について承諾をしなければならない。
- 受注者はこれにより得た資金を当該工事以外に使用してはならず、次の用途を疎明する書類を発注者に提出する必要がある。(約款第5条第3項・第4項) 5
- (4) 受注者は工事の全部、主たる部分、または他の部分から独立して機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任または下請負させてはならない。(約款第6条)

4.3 監督員・現場代理人および主任技術者等の通知

- (1) 発注者は、監督員を置いたときまたは変更したときは、受注者に書面で通知しなければならない。(約款第9条第1項) 10
- (2) 受注者は、現場代理人、主任技術者、監理技術者、監理技術者補佐及び専門技術者を、発注者に書面で通知しなければならない。(約款第10条第1項)
- (3) 現場代理人は、現場に常駐し、現場の運営、取締りを行うほか、請負代金額の変更等の一部の権限を除き、契約に基づく一切の権限を行使できる。(約款第10条第2項) 15
- (4) 発注者は、現場代理人の現場運営、取締りおよび現場代理人の権限の行使に問題がなく、発注者との連絡体制が確保される場合には、現場代理人の常駐を要しないこととすることができる。(約款第10条第3項)
- (5) 現場代理人、監理技術者等（監理技術者、監理技術者補佐または主任技術者）及び専門技術者は、これを兼ねることができる。(約款第10条第5項) 20

4.4 工事材料の品質および検査等と監督員の立会い

- (1) 工事材料の品質は、設計図書で明示されるのが原則であるが、明示されていない場合は、中等の品質のものとする。(約款第13条第1項)
- (2) 設計図書において、監督員の検査・確認を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、受注者が検査費用を負担したうえで、その検査に合格したものを使用しなければならない。(約款第13条第2項) 25
- (3) 受注者は、工事現場内に搬入した工事材料を監督員の承諾を受けずに工事現場外に搬出ししてはならない。(約款第13条第4項)
- (4) 受注者は、検査の結果不合格とされた工事材料については、決定を受けた日から契約書に定められた日以内に工事現場外に搬出しなければならない。(約款第13条第5項) 30
- (5) 受注者は、設計図書において監督員の立会いのうえ施工するものと指定された工事については、立会いを受けて施工しなければならない。(約款第14条第2項)

4.5 支給材料および貸与品

- (1) 受注者は、工事の完成あるいは設計図書の変更によって不用となった支給材料または貸与品を発注者に返還しなければならない。(約款第15条第9項) 35
- (2) 受注者は、支給材料または貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないときは、監督員

の指示に従わなければならない。(約款第15条第11項)

- (3) 発注者は、工事用地その他設計図書において定められた工事の施工上必要な用地を、受注者が工事の施工上必要とする日までに確保しなければならない。(約款第16条第1項)

4.6 不適合の場合の改造義務および破壊検査等

- (1) 受注者は、設計図書に適合しない施工を行い、監督員に不適合の改造を請求されたときは、請求に従わなければならない。(約款第17条第1項)
- (2) 監督員は、必要があると認められるときには、その理由を受注者に書面で通知したうえで、工事目的物を最小限度破壊して検査することができる。(約款第17条第3項)

4.7 条件等の変更および設計図書の変更

- (1) 受注者は、次に該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督員に通知し、確認を受けなければならない。(約款第18条第1項)
- ① 図面、仕様書、現場説明書および現場説明に対する質問回答書が一致しない場合
 - ② 設計図書に誤りまたは漏れがある場合
 - ③ 設計図書の表示が不明確な場合
 - ④ 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等について、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しない場合
 - ⑤ 設計図書に明示されていない施工条件について、軟弱地盤の出現等の地質の変化、埋蔵文化財の発見、工事妨害行動の発生等、予想できない特別な状態が生じた場合
- (2) 発注者は、必要があると認めるときには、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときには、工期もしくは請負代金を変更し、または受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。(約款第19条)

4.8 工事の中止および工期の延長、短縮

- (1) 発注者は、次に該当する受注者の責めによらない理由により工事の施工ができないと認められるときは、工事の中止内容を直ちに受注者に通知し、工事の全部または一部の施工を一時中止させなければならない。(約款第20条第1項)
- ① 工事用地等の確保ができない場合
 - ② 天災等により工事の目的物等に損害が生じたり、工事現場の状況が変動した場合
- (2) 発注者は、(1)の規定によるほか、必要があると認めるときは、工事の中止内容を受注者に通知し、工事の全部または一部の施工を一時中止させることができる。(約款第20条第2項)
- (3) 発注者は工期の延長又は短縮を行うときは、工事従事者の労働時間等が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により工事等の実施が困難な日数等を考慮しなければならない。(約款第21条)
- (4) 受注者は、天候の不良、関連工事の調整への協力その他受注者の責めによらない理由により工期内に工事を完成することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に工

期の延長変更を請求することができる。(約款第22条第1項)

- (5) 発注者は、特別な理由により工期を短縮する必要があるときは、受注者に工期の短縮変更を請求することができる。(約款第23条第1項)
- (6) 工期の変更については、発注者と受注者とが協議して定めるが、所定の期日までに協議が整わないときは、発注者が定め、受注者に通知する。(約款第24条第1項)

5

4.9 臨機の措置

- (1) 受注者は、災害防止のために必要があると認めるときには、臨機の措置をとらなければならない。また、そのとった措置の内容を監督員に直ちに通知しなければならない。(約款第27条第1項・第2項)
- (2) 受注者がとった臨機の措置に要した費用のうち、受注者が請負代金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者が負担する。(約款第27条第4項)

10

4.10 一般的損害と第三者損害

- (1) 工事目的物の引渡し前に、工事目的物または工事材料に生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害については、受注者がその費用を負担する。(約款第28条)
- (2) 工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは、受注者が損害を賠償しなければならない。ただし、その損害のうち発注者の責任によるものは、発注者が負担する。(約款第29条第1項)
- (3) 工事の施工に伴い、通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、発注者がその損害を負担しなければならない。ただし、その損害のうち工事の施工について受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったものについては、受注者が負担する。(約款第29条第2項)

15

20

4.11 不可抗力による損害

- (1) 工事目的物の引渡し前に、天災等の発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないものにより生じた工事目的物に損害が生じたときは、受注者は損害（設計図書に定めにより付された保険等にてん補された部分を除く）による費用を発注者に請求できる。(約款第30条第1項～第3項)
- (2) 発注者は、受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額および当該損害の取片付けに要する費用の合計額のうち、請負代金額の100分の1を超える額を負担しなければならない。ただし、災害応急対策または災害復旧に関する工事における損害については、発注者が損害合計金額を負担するものとする。(約款第30条第4項)

25

30

※アンダーライン部は令和5年4月1日施行予定

4.12 契約不適合責任等

- (1) 発注者は、工事目的物が種類又は品質に関して契約に適合しない（契約不適合の）ときは、受注者に対し目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求できる。ただし、その

35

履行の追完に過大な費用を要するときには、発注者はその履行の追完を請求できない。(約款第45条(A)第1項)

(2) 発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者はその不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、発注者が催告をしても履行の追求を受ける見込みがないことが明らかな場合、直ちに代金の減額の請求を

(3) 発注者は工事目的物の引渡しを受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(請求書等)をすることができない。(約款第57条第1項)

10 なお、一般的な注意の下で発見できる設備機器本体等の契約不適合については、引渡しの際、発注者が検査して直ちにその履行の追完を請求しなければ、受注者は責任を負わない。(約款第57条第2項)

(4) 発注者は、工事目的物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、受注者が当該契約不適合の存在を認識していた場合を除き、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、発注者は当該契約不適合の修補または損害賠償を請求できない。(約款第57条第8項)

(5) 発注者は、工事目的物の契約不適合が、支給材料の性質または発注者もしくは監督員の指図により生じたものであるときは、当該契約不適合の修補または損害賠償を請求することはできない。ただし、受注者がその材料または指図が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りではない。(約款第57条第10項)

20

5 道路法

5.1 基本的事項

25

(1) 道路の種類(法第2条、第3条)

道路法上の道路とは、一般交通の用に供する道路であり、**高速自動車国道、一般国道、都道府県道、市町村道**の4種類がある。

(2) 道路の施設等(法第2条)

30

① 道路に含まれるもの(法第2条第1項)

道路には、トンネル、橋、渡船施設、道路用エレベーターなどの道路と一体となって機能する施設または工作物および道路の付属物で、当該道路に付属して設けられるものを含む。

② 道路の付属物(法第2条第2項)

35

道路の付属物とは、道路の構造の保全、安全かつ円滑な道路の交通の確保その他道路の管理上必要な施設または工作物で、次に掲げるものをいう。

- ・道路上の柵または^{さく}駒止^{こまどめ}(ガードレールなど)
- ・道路上の並木または街灯で、道路管理者が設けるもの
- ・道路標識、道路元標または里程標(キロポスト)

- ・自動運転補助施設（自動運転車両誘導のための施設）
- ・道路情報管理施設（道路上の道路情報提供装置，気象観測装置など）
- ・道路の維持または修繕に用いる機械，器具または材料の常置場
- ・自動車駐車場または自転車駐車場
- ・特定車両停留施設（乗降場，貨物積卸し場）
- ・共同溝または電線共同溝
- ・その他（車両の運転者の視線を誘導するための施設 等）

5

5.2 道路の管理

(1) 道路管理者（法第13条第1項・第2項，第15条，第16条第1項）

10

道路管理者は，道路法により，道路の種類ごとに表7.14のとおり定められている。

規制数量以上の重量物の運搬，道路の工事，道路の占用等を実施する場合は，あらかじめ道路管理者の許可を必要とする。

表 7.14 道路法上の道路の種類と道路管理者

道 路 の 種 類			道 路 管 理 者
高速自動車国道			国土交通大臣
一般国道	指定区間	（直轄国道）	国土交通大臣
	指定区間外	（補助国道）	都道府県または政令指定市
都道府県道			都道府県または政令指定市
市町村道			市町村

15

20

(2) 工事原因者等に対する復旧命令等（法第22条第1項，第58条第1項）

道路管理者は，道路工事以外の工事や道路の損傷，汚損等の行為により，道路工事または道路の維持が必要となった場合は，その原因を与えた者に対し復旧工事を命じ，または復旧のための費用の負担をさせることができる。

25

(3) 道路管理者以外の者が行う工事（法第24条）

道路管理者以外の者（企業，個人，行政機関等）が直接道路へ取付け，交差，地下道，上空横断施設，あるいは道路隣接地の埋立て（宅造），道路からの進入・乗り入れ口の設置など自らの必要に基づき道路に関する工事・維持等を行う場合は，道路管理者の承認を受けなければならない。

30

5.3 道路の占用

(1) 道路の占用（法第32条第1項）

道路の地上または地下に一定の工作物，物件または施設を設けて継続的に使用することを「道路の占用」という。

35

道路の占用許可を受けようとする者は，占用の目的，占用の期間，占用の場所，工作物・物件または施設の構造，工事实施の方法，工事の時期，道路の復旧方法を記載した許可申請書を道路管理者に提出しなければならない。（法第32条第2項）

道路を占有する際には、道路法の規定にもとづく**道路管理者**による道路占有許可のほか、道路交通法第77条（道路の使用の許可）第1項の規定にもとづき**警察署長の許可（道路使用許可）**も受けなければならない。

5 なお、許可申請書は、警察署長の許可を必要とする場合は、当該道路の地域を管轄する警察署長に許可申請書を提出する。このとき、道路交通法第78条第2項によれば、道路法第32条第1項または第3項の適用を受けるものは警察署長から道路管理者に当該許可申請書を送付してもらうこともできるし、道路管理者に許可申請書を提出し、道路管理者から警察署長に当該許可申請書を送付してもらうこともできる。

10 水道法等の規定にもとづき水管、下水道管、鉄道、ガス管、電柱または電線を道路に設けようとする場合における道路の占有の許可は、これらの工事を実施しようとする日の1月前までに、あらかじめ当該工事の計画書を道路管理者に提出しておかなければならない。（法第36条第1項、令第11条の2、第11条の3、第11条の4）

15 道路占有者が占有物件の構造を変更しようとする場合においては、その変更が道路の構造または交通に支障を及ぼすおそれがないと認められる重量の著しい増加を伴わない軽易なものである場合を除き、あらかじめ道路管理者の許可を受けなければならない。（法第32条第3項）

(2) 主な道路の占有物件（法第32条第1項、令第7条）

- ・電柱、電線、広告物等の工作物
- ・水管、下水道管、ガス管等の物件
- ・鉄道、軌道（路面電車）
- 20 ・歩廊（アーケード）等の施設
- ・看板、標識、幕等
- ・工事用板囲、足場、詰所等の工事用施設
- ・土石、竹木、瓦等の工事用材料

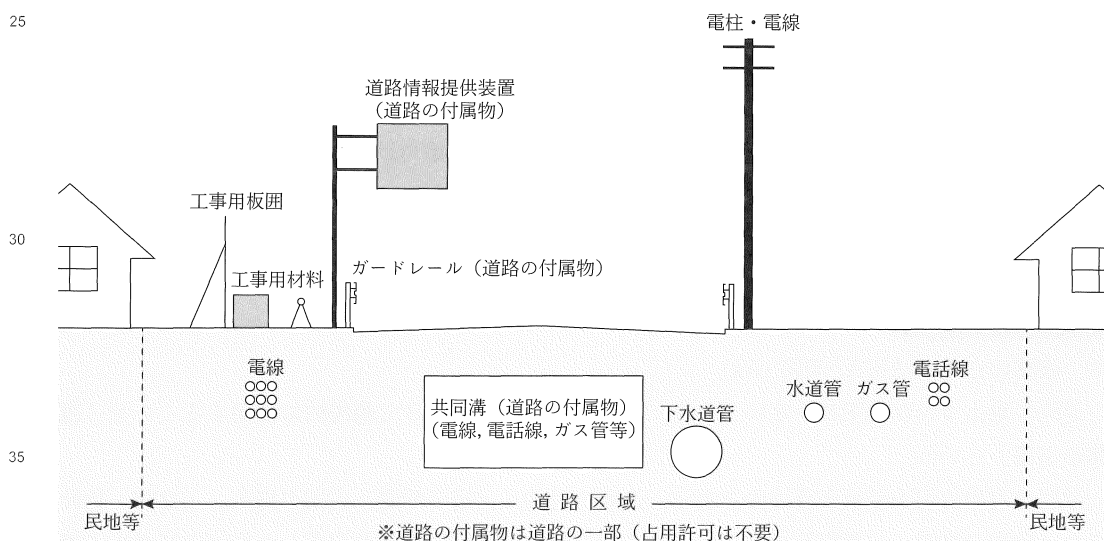


図7.3 道路の附属物と占有物件

(3) 占用工事の実施方法（令第13条）

1) 道路の占用の許可を得て道路に工作物等の設置のための工事等を行う場合の遵守事項^{じゅんしゆ}

- ① 占用物件の保持に支障を及ぼさないようにすること。
- ② 道路の掘削の際は、溝掘、つぼ掘または推進工法等の方法によるものとし、えぐり掘は行わないこと。
- ③ 路面の排水を妨げないようにすること。
- ④ 道路の一方の側は、常に通行できるようにすること。
- ⑤ 工事現場には、柵または覆いを設け、夜間は赤色灯または黄色灯を設置、点灯して道路の交通の危険の防止策を講ずること。
- ⑥ ガス管等、他の会社等の埋設物の存在が予想される場合は、試掘等により当該物件を確認した後に工事を実施するとともに、当該予想埋設物の管理者と協議をして必要な措置をとること。
- ⑦ ガス管、石油管等の可燃性の物質の配管の付近では、火気を使用しないこと。

2) 占用に関する工事で、道路を掘削する際の実施方法（則第4条の4の4、第4条の4の6）

- ① 舗装道の舗装部分の切断は、のみまたは切断機を用いて、原則として、直線に、かつ、路面に垂直に行うこと。
- ② 掘削部分に近接する道路部分には、掘削土砂をたい積しないで余地を設けるものとし、当該土砂が道路の交通に支障を及ぼすおそれがある場合は、これを他の場所に排出すること。
- ③ わき水またはたまり水により土砂の流失または地盤のゆるみを生じるおそれのある箇所を掘削する場合は、当該箇所に土砂の流失または地盤のゆるみを防止するために必要な措置を講ずること。
- ④ わき水またはたまり水の排出にあたっては、路面その他の道路の部分に排出しないように措置すること（ただし、道路の排水に支障を及ぼすことのないよう措置を行うときは、この限りではない）。
- ⑤ 掘削面積は、当日中に復旧可能な範囲とすること（ただし、工事の施工上やむを得ない場合において、覆工を施す等道路の交通に著しい支障を及ぼすことのないよう措置を行うときは、この限りではない）。
- ⑥ 道路を横断して掘削する場合は、原則として、道路の交通に著しい支障を及ぼさないと認められる道路の部分について掘削を行い、当該掘削を行った道路の部分に道路の交通に支障を及ぼさないための措置を講じた後、その他の道路の部分掘削すること。
- ⑦ 沿道の建物に接近して道路を掘削する場合は、人の出入りを妨げない措置を講ずること。
- ⑧ 各層ごとにランマその他の締固め機械または器具で確実に締め固めて行うこと。
- ⑨ 杭、矢板等は、下部を埋戻して徐々に引き抜くこと（ただし、道路の構造または他の工作物、物件もしくは施設の保全のためやむを得ない事情があると認められる場合には、杭、矢板等を残置することができる）。

(4) 原状回復、道路の復旧（法第40条第1項）

道路占用者は、道路の占用の期間終了の際は、原則として、占用物件を除去し、道路を原状に回復しなければならない。

5.4 車両通行の禁止または制限および許可

(1) 車両通行の禁止または制限（法第46条、第47条）

道路管理者は、道路の構造を保全し、または交通の危険を防止するため、区間を定めて、道路の通行を禁止または制限することができる。また、道路との関係において必要とされる車両の幅、重量、高さ、長さおよび最小回転半径の最高限度（車両制限令による）を超える車両は、道路を通行させてはならない。

さらに、トンネル、橋、高架の道路その他これらに類する構造の道路について、道路管理者は、重量または高さが構造計算その他の計算または試験によって安全であると認められる限度を超える車両の通行を禁止または制限することができる。

(2) 特殊車両通行の許可（法第47条の2第1項・第6項、第107条）

道路管理者は、車両の構造または車両に積載する貨物が特殊であるためやむを得ないと認めるときは、前項(1)の規定にかかわらず当該車両を通行させようとする者の申請にもとづいて、通行経路、通行時間等について道路の構造を保全し、または交通の危険を防止するため必要な条件を付して車両の通行を許可することができる。

許可証（特殊車両の通行許可証）の交付を受けた者は、当該許可に係る通行中、当該許可証を当該車両に備え付けていなければならない。

また、許可なくまたは許可条件に反して特殊車両を通行させた者、または道路管理者の命令に違反した者などに対しては罰則があるが、この罰則は、違反した運転手ばかりでなく、事業主体である法人または事業主にも同じように科される。

(3) 道路管理者を異にする2つ以上の道路の通行許可（法第47条の2第2項、車両制限令第15条）

特殊車両の通行許可を申請する者は、道路管理者を異にする2つ以上の道路の通行する場合は、次の区分により許可を受けなければならない。

① 2つ以上の道路がすべて市町村道であるときは、それぞれの市町村道管理者の許可を受けること。

② 2つ以上の道路のうち一部が市町村道であるときは、当該市町村道以外の道路管理者のいずれかから許可を受けること（市町村道以外の道路管理者が2以上であるときは、最初に申請を受けた道路管理者がすべての道路の通行の許可をする）。

5.5 車両制限令

車両とは、自動車、原動機付自転車、軽車両およびトロリーバスをいう（道路交通法の車両の規定）。人が乗車し、または貨物が積載されている場合にあってはその状態におけるものを、また、他の車両を牽引している場合にあっては、当該牽引されている車両を含む。（車両制限令第2条）

(1) 一般的制限（車両制限令第1条、第3条第1項）

道路の構造を保全し、交通の危険を防止するため、道路法の規定を受け、車両制限令により車両の幅、重量、高さ、長さおよび最小回転半径の最高限度が、次のとおり決められている。

① 幅…………… 2.5 m（積載物が張り出す場合は車体の幅の1.2倍まで可：道路交通法施行令）

② 車両の重量

イ) 総重量

- ・高速自動車国道又は道路管理者が道路の構造の保全および交通の危険の防止上支障がないと認めて指定した道路を通行する車両… 25 t以下で車両の長さおよび軸距に応じて国土交通省令で定める値

- ・その他の道路を通行する車両…………… 20 t

ロ) 軸重…………… 10 t

ハ) 輪荷重…………… 5 t

③ 高さ…………… 3.8 m

- ・道路管理者が、道路の構造の保全および交通の危険の防止上支障がないと認めて指定した道路を通行する車両…………… 4.1 m

- ・その他の道路を通行する車両…………… 3.8 m

④ 長さ…………… 12 m（積載物が張り出す場合は車体の長さの1.2倍まで可：道路交通法施行令）

⑤ 最小回転半径… 12 m（外輪最小回転半径）

(2) トレーラ連結車の特例（車両制限令第3条第2項・第3項）

セミトレーラ連結車ならびにフルトレーラ連結車の総重量と長さの最高限度は、前記(1)の規定にかかわらず、次のとおり。

① 総重量

- ・高速自動車国道を通行する車両…………… 36 t
- ・その他の道路を通行する車両…………… 27 t

② 長さ（高速自動車国道を通行する車両）

- ・セミトレーラ連結車…………… 16.5 m
- ・フルトレーラ連結車…………… 18 m

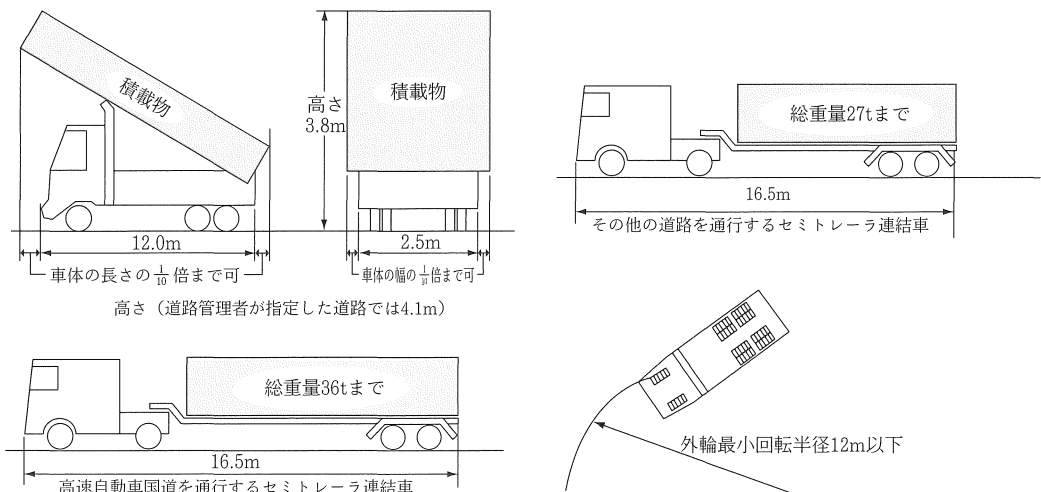


図 7.4 道路法および車両制限令による車両の最高限度

6 河川法

6.1 基本的事項

5 (1) 河川法の目的

この法律は、河川について、洪水、津波、高潮等による災害の発生が防止され、河川が適正に利用され、流水の正常な機能が維持され、及び河川環境の整備と保全がされるようにこれを総合的に管理することにより、国土の保全と開発に寄与し、もって公共の安全を保持し、かつ、公共の福祉を増進することを目的とする。(法第1条)

10 (2) 河川の区分・河川管理者

河川法の河川とは、一級河川と二級河川を指す。(法第3条～第5条) このほか河川法の規定が準用される準用河川(法第100条)と河川法の適用を受けず、市町村長が条例にもとづき管理する普通河川がある。

それぞれの河川管理者は、表 7.15 のとおり区分されている。

15

表 7.15 河川の区分と河川管理者

	河川の区分及び区間	河川管理者
20 一級河川（国土交通大臣が指定）	指定区間外（直轄管理区間）	国土交通大臣
	指定区間（国土交通大臣が指定）	国土交通大臣 ※1
二級河川	一級水系以外の水系の河川のうち都道府県知事が指定	都道府県知事 ※2
準用河川	一級河川及び二級河川以外の河川から市町村長が指定	市町村長
普通河川	一級河川、二級河川又は準用河川以外の河川で条例に基づき指定	市町村長

25 ※1 法第9条第2項の規定により、都道府県知事又は政令指定都市の長が管理の一部を行う。
※2 都道府県知事又は政令指定都市の長。

(3) 河川工事・河川管理施設

河川工事とは、河川の流水によって生ずる公利を増進し、または公害を除去・軽減するために河川について行う工事をいい(法第8条)、原則として、河川管理者が一般公共利益のために施工するものをいう。したがって、河川管理者以外が行う工事は、それが河川敷地で施工されても河川工事に入らない。

河川管理施設とは、堤防（高規格堤防（スーパー堤防）を含む）、護岸、ダム、堰^{せき}、水門、床止め、樹林帯等の施設をいう。(法第3条第2項)

(4) 河川区域

35 河川法が適用される河川区域は、次の部分からなる。

- ・河状を呈している土地（一号地）（法第6条第1項第一号）
- ・河川管理施設の敷地の土地（二号地）（法第6条第1項第二号）
- ・堤外（堤防から見て流水のある側）の土地（三号地）（法第6条第1項第三号）

(5) 河川保全区域

河川保全区域とは、河岸または堤防などの保全に支障を及ぼすおそれのある行為を規制するために指定された区域をいい、堤防などの河川管理施設から 50 m 以内の区域とされている。(法第 54 条第 1 項・第 3 項)

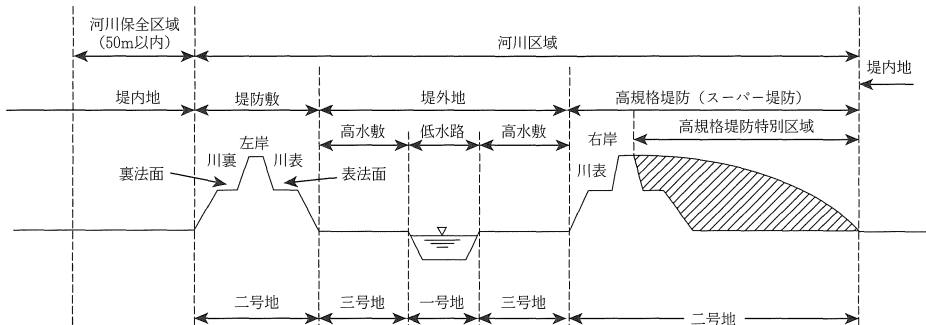


図 7.5 河川区域の例（上流から下流を見た断面）

6.2 河川区域における行為の許可

(1) 土地の占用の許可

河川管理者以外のものが管理する土地を除き、河川区域内の土地を占有しようとする者は、河川管理者の許可を受けなければならない。(法第 24 条)

占用の許可の対象となる土地は、河川管理者が所有する官有地のみであり、民有地の占有は許可を必要としない。

占用の範囲は、地表面だけでなく上空や地下にも及ぶため、上空に電線やつり橋を設ける場合や、地下にサイホンを埋設する場合も、土地の占用の許可が必要となる。

また、行事、イベント等の工作物の設置を伴わない一時的な使用であっても、相当規模の空間について他の使用を排除する使用は占有にあたることから、河川管理者の許可が必要である。

土地の占有は、住民が使用するために市町村が河川敷に公園や広場を設置する場合のように、許可を受ける者と実際に使う者とが必ずしも一致する必要はない。

(2) 土石等の採取の許可

河川管理者以外のものが管理する土地を除き、河川区域内の土地において土石、砂、竹木、あし、かや等の河川産出物を採取しようとする者は、河川管理者の許可を受けなければならない。(法第 25 条)

土石等の採取の許可の対象となるのは、河川管理者が所有する官有地のみで、民有地における土石等の採取には、河川管理者の許可は不要である。ただし、掘削を伴う行為は、別途土地の掘削等の許可が必要となる（「(4) 土地の掘削等の許可」参照）。

河川工事以外の工事で発生した土石等を他の工事で使用したり、他に搬出する場合は、許可が必要となる。特例として、河川工事または河川維持のため現場付近で行う土石等の採取は、河川管理行為そのものとみなされるので、許可を必要としないが、遠方に搬出する場合や他の河川

の河川工事で使用する場合は、許可が必要となる。

(3) 工作物の新築等の許可

河川区域内の土地において工作物を新築、改築または除去しようとする者、および河口付近の海面において河川の流水を貯留または停滞させるための工作物を新築、改築または除去しようとする者は、河川管理者の許可を受けなければならない。(法第26条第1項)

工作物の新築等の許可は、官有地、民有地を問わず、河川区域内の一切の土地が対象となり、地表面だけでなく、上空や地下に設ける工作物や一時的な仮設工作物にも適用される。

河川工事をするための資機材運搬施設、河川区域内に設けざるを得ない足場、板囲、標識等の工作物は、特例として、河川工事と一体となすものとされ許可を必要としない。しかし、現場事務所等の、必ずしも河川区域内に設ける必要のない工作物は、河川工事であっても許可を受ける必要がある。

(4) 土地の掘削等の許可

河川区域内の土地において土地の掘削、盛土、切土、その他の土地の形状を変更する行為、または竹木の栽植もしくは伐採をしようとする者は、河川管理者の許可を受けなければならない。(法第27条第1項)

土地の掘削等の許可は、官有地、民有地を問わず、河川区域内の一切の土地が対象となる。

ただし、次に掲げる行為は、軽微な行為とされ許可を必要としない。(令第15条の4)

- ・河川管理施設の敷地から10 m以上離れた土地における耕うん（農耕）
 - ・許可を受けて設置された取水施設または排水施設の機能を維持するために行う取水口または排水口の付近に積もった土砂等の排除
 - ・河川管理者が指定した区域および樹林帯区域以外の土地における竹木の伐採
- また、許可を得た工作物等の新築を行うための掘削、盛土、切土などは、許可を必要としない。

6.3 河川保全区域における行為の規制

(1) 河川保全区域における河川管理者の許可が必要な行為（法第55条第1項第一号・第二号）

- ・土地の掘削、盛土または切土、その他土地の形状を変更する行為
- ・コンクリート造等の堅固な工作物および水路等の水が浸透するおそれのある工作物を新築または改築する行為

(2) 河川保全区域における河川管理者の許可を必要としない行為（令第34条）

- ・耕うん（農耕）
- ・地表から高さ3 m以内の盛土の行為
- ・地表から深さ1 m以内の掘削または切土の行為
- ・コンクリート造等の堅固な工作物および水路等の水が浸透するおそれのある工作物以外の工作物を新築または改築する行為
- ・河川管理者が保全上の影響が少ないと認めて指定した行為

ただし、耕うん以外の行為で、河川管理施設の敷地から5 m以内の土地におけるものは許可を必要とする。

6.4 その他の河川の使用と規制

(1) 流水の占用の許可

河川の流水を占用しようとする者は、河川管理者の許可を受けなければならない。(法第23条)
 ただし、使用量がバケツなどでくみあげる程度のごく少量の場合は、一般使用として扱い、許可
 の必要はない。 5

(2) 河川管理上支障を及ぼすおそれのある行為の禁止、制限または許可

法第23条～第28条までに規定するもの以外に河川の流水の方向、清潔、流量等について、河
 川管理上支障を及ぼすおそれのある行為については、政令および都道府県条例で禁止、制限また
 は河川管理者の許可を受けさせることができる。(法第29条, 表7.16) 10

① 禁止されている行為(令第16条の4第1項)

- ・河川を損傷させること
- ・河川区域内の土地に、汚物や廃物を捨てること
- ・特に指定した区域内に、自動車等を入れること

② 届出が必要な行為(令第16条の5第1項) 15

- ・河川に1日につき50 m³以上の汚水を排出すること

③ 許可が必要な行為(令第16条の8第1項)

- ・河川区域内の土地において、河川を汚濁するおそれがあるものが付着した物件を洗浄す
 ること
- ・河川区域内の土地において、土石、竹木その他の物件を堆積または設置すること 20

25

30

35

表 7.16 河川法上の許可のまとめ

行 為		許可が必要なもの	許可が不要なもの
河川区域における行為	土地の占用 (法第24条)	官有地の占用 ①公園や広場、鉄塔、橋台、電柱や工事用道路などを設置する場合 ②土地の上空に高圧線、電線、橋梁や吊り橋などを架設する場合 ③地下にサイホン、下水道施設や光ケーブルなどを埋設する場合	民有地の占用
		※上空や地下の利用も対象 ※イベント等の工作物の設置を伴わない一時的使用も対象	
	土石等の採取 (法第25条)	官有地における土石、砂、竹木、あし、かや、埋もれ木、笹、じゅん菜等やその他河川管理者が指定するものを採取する場合	民有地における採取
		掘削が伴う土石の採取	砂鉄などその他の産出物の採取
		①河川工事で発生した土石等を他の河川工事に使用、または他に搬出する場合 ②河川工事以外の工事で発生した土石等を他の工事に使用、または他に搬出する場合	河川工事のため現場付近で行う採取、または同一河川内の河川工事に使用
	工作物の新築等 (法第26条)	工作物の新築、改築、除却をする場合 (上空や地下の工作物も対象)	河川工事のため資機材運搬施設や河川区域に設けざるを得ない足場、板がこい、標識等
		(仮設工作物、現場事務所も対象)	
	土地の掘削等 (法第27条)	土地の掘削、盛土、切土、その他土地の形状を変更する行為	許可を得た工作物の新築等を行うための掘削等
		竹木の栽植	耕うん（農耕）
		竹木の伐採（特別に指定された区域）	竹木の伐採（左の区域以外）
			取・排水施設の機能を維持する土砂の排除
河川保全区域における行為 (法第55条)	土地の掘削、盛土、切土、その他土地の形状を変更する行為		耕うん（農耕）
			高さ3 m以内の盛土 (20 m以上堤防に沿う盛土は除く)
			深さ1 m以内の掘削または切土
	コンクリート造等堅固な工作物や水路等水が浸透するおそれのある工作物の新築または改築		左以外の工作物の新築または改築 (木造工作物等)
			上記の耕うん以外については河川管理施設の敷地から5m以内で行為を行う場合は、河川管理者の許可を受ける。
流水の占用 (法第23条)	流水の排他独占的で継続的な使用		一時的な流水の使用
			いかだ等を通航するための流水の利用

7 建築基準法

7.1 基本的事項

建築基準法は、建築物の敷地、構造、設備および用途に関する最低の基準を定めて、公共の福祉の増進に寄与することを目的としている。(法第1条)

建築基準法に関連する用語の定義は、表 7.17 のとおりである。

表 7.17 建築基準法に関連する用語の定義 (法第2条)

用 語	定 義 (意 味)	注 意 事 項
建 築 物	土地に定着する工作物のうち、 ①屋根および柱を有するもの ②屋根および壁を有するもの ③①および②に附属する門もしくは堀 ④観覧のための工作物 ⑤地下の工作物内に設けられた事務所、店舗等 ⑥高架の工作物内に設けられた事務所、店舗、倉庫、興行場等 ⑦建築物内等に設置された建築設備	鉄道および軌道の線路敷地内の運転保安に関する施設、プラットホームの上家、貯蔵槽は、建築物から除外されている。
特 殊 建 築 物	学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、市場、公衆浴場、旅館、共同住宅、寄宿舍、工場、車庫、倉庫、汚物処理場等	
建 築 設 備	建築物に設ける電気、ガス、給水、排水、換気、冷暖房、消火、排煙、汚物処理場の設備または煙突、エレベーター、避雷針	浄化槽は、建築設備である。
居 室	居住、執務、作業、集会、娯楽その他これらに類する目的のために継続的に使用する部屋	更衣室は、居室ではない。
主 要 構 造 部	壁、柱、床、はり、屋根または階段。ただし、構造上重要でない間仕切壁、間柱、最下階の床、ひさし等は除く	最下階の床等は、主要構造部ではない。
建 築	建築物を新築し、増築し、改築または移転すること	
設 計 図 書	建築物、その敷地または工作物に関する工事用の図面（現寸図その他これに類するものを除く。）および仕様書をいう	
建 築 主	建築物に関する工事の請負契約の注文者または請負契約によらないで自らその工事をする者をいう	
設 計 者	その者の責任において、設計図書を作成した者をいう	
工 事 施 工 者	建築物、その敷地もしくは工作物に関する工事の請負人または請負契約によらないで自らこれらの工事をする者をいう	
特 定 行 政 庁	建築主事を置く市町村の区域については当該市町村の長、その他の市町村の区域については都道府県知事をいう	

7.2 建築確認・完了検査

(1) 建築確認（法第6条，第6条の2）

建築の計画が建築基準法令（政令や条例を含む）の規定に適合しているかどうかを、建築の着
5 工前に、都道府県もしくは市町村の**建築主事**または**指定確認検査機関**の確認を受けなければならない。
ない。

建築主事は、建築確認を行うために都道府県と特定の市町村に置かれる機関で、建築基準適合
判定資格者の登録を受けた者の中から、都道府県知事または市町村長が任命する。

指定確認検査機関は、国土交通大臣または都道府県知事に指定され、建築確認検査の業務を行
10 うことができる。

(2) 建築物の完了検査（法第7条，第7条の2）

建築主は、建築確認を受けなければならない建築物の工事を完了させたときには、その旨を工
事完了の日から4日以内に建築主事または指定確認検査機関に到着するよう申請して、当該敷地、
構造および建築設備に関する法令等に適合しているかどうかの、建築主事または指定確認検査機
15 関の検査を受けなければならない。

7.3 単体規定

単体規定は、建築物および敷地の安全性、防火および避難、衛生などに関する基準を定めたも
ので、**全国**の建築物に適用される規定である。

(1) 敷地の衛生および安全（法第19条）

① 建築物の敷地は、当該敷地に接する道路の境より高くなければならない。また、建築物
の地盤面は、これに接する周囲の土地より高くなければならない。ただし、敷地内の排水
に支障のない場合等はこの限りではない。

② 次の土地に建築物を建築する場合は、盛土、地盤の改良、その他衛生上または安全上必
25 要な措置を講じなければならない。

- ・湿潤な土地
- ・出水のおそれの多い土地
- ・ごみ等により埋め立てられた土地

③ 建築物の敷地には、雨水および汚水を排水・処理するための下水管（溝）またはためま
30 す等を設置しなければならない。

(2) 構造耐力（法第20条第1項）

建築物の**構造耐力**については、自重、積載荷重、風圧、土圧、水圧、地震その他の振動および
衝撃に対して安全な構造でなければならない。

(3) 居室の採光および換気（法第28条）

① 住宅、学校、病院、診療所、寄宿舎、下宿その他これらに類する建築物の居室（事務室
35 を含む）には、採光のための窓その他の開口部を設けなければならない。その採光に有効
な部分の面積は、その居室の床面積に対して、住宅にあっては1/7以上、その他の建築
物にあっては1/5～1/10の間において政令で定める割合以上としなければならない。た

だし、地階もしくは地下工作物内に設ける居室その他これらに類する居室または温湿度調整を必要とする作業を行う作業室その他用途上やむを得ない居室については、この限りでない。(法第28条第1項)

- ② 居室（事務室を含む）には換気のための窓その他の開口部を設け、その換気に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して1/20以上としなければならない。ただし、政令で定める技術的基準にしたがって次の換気設備を設けた場合においては、この限りでない。(法第28条第2項、令第20条の2)

- ・ 自然換気設備
- ・ 機械換気設備
- ・ 中央管理方式の空調設備

(4) 地階における住宅等の居室（法第29条）

住宅の居室、学校の教室、病院の病室または寄宿舎の寝室で地階に設けるものは、壁および床の防湿の措置その他の事項について、衛生上必要な技術的基準に適合するものとしなければならない。

(5) 電気設備（法第32条）

建築物の電気設備は、法令等に定める安全および防火に関する工法によって設けなければならない。

(6) 避雷設備（法第33条）

高さ20mをこえる建築物には、有効に避雷設備を設けなければならない。ただし、周囲の状況によって安全上支障がない場合においては、この限りではない。

(7) 居室の床の高さおよび防湿方法（令第22条）

最下階の居室の床が木造である場合における床の高さおよび防湿方法は、次のとおりとしなければならない。

- ① 床の高さは、直下の地面からその床の上面まで45cm以上とすること
- ② 外壁の床下部分には、壁の長さ5m以下ごとに、面積300cm²以上の換気孔を設け、これにねずみの侵入を防ぐための設備を設けること

ただし、床下をコンクリート、たたきその他これらに類する材料で覆う場合および当該最下階の居室の床の構造が、地面から発生する水蒸気によって腐食しないものとして、国土交通大臣の認定を受けたものである場合においては、この限りでない。

7.4 集団規定

集団規定は、市街地における建築のルールを定めたもので、都市計画法に定める都市計画区域および準都市計画区域内の建築物または建築物の敷地に限って適用される規定である。(法第41条の2)

(1) 接道義務（法第43条第1項）

建築物の敷地と道路との関係は、防災上重要な事項となっており、建築基準法において道路とは幅員4m（都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内においては6m）以上のものをいうと規定されている。なお当該建物の敷地は、道路に2m以上接することを義務づけている。

(2) 用途地域（法第48条）

都市計画において定められる用途地域は（表7.18）、それぞれの地域の役割を決めて、その区域の環境を決めるものである。

都市計画における用途地域の目的を達成するため、建築基準法においては、それぞれの用途地
5 域内に建築物の用途を定めており、これを用途規制と呼んでいる。

表 7.18 用途地域一覧表

第1種低層住居専用地域	準住居地域
第2種低層住居専用地域	近隣商業地域
第1種中高層住居専用地域	商業地域
第2種中高層住居専用地域	準工業地域
第1種住居地域	工業地域
第2種住居地域	工業専用地域

15 (3) 容積率（法第52条）

容積率とは、建築物の延べ面積（同一敷地内に2以上の建築物がある場合には、その延べ面積の合計）の敷地面積に対する割合をいい、用途地域ごとに定められる。

(4) 建ぺい率（法第53条）

建ぺい率とは、建築面積（建物の水平投影面積）の敷地面積に対する割合をいい、用途地域ご
20 とに定められる。

(5) 防火地域、準防火地域の建築物の屋根（法第62条）

防火地域および準防火地域の建築物の屋根は、火の粉による火災の発生を防止するために必要とされる技術的基準に適合したものとしなければならない。

(6) 建築物の敷地が区域、地域または地区の内外にわたる場合の措置（法第91条）

25 建築物の敷地が区域、地域または地区の内外にわたる場合には、その建築物または敷地の全部について、敷地の過半が属する区域、地域または地区内の建築物に関するこの法律の規定を適用する。

7.5 現場事務所等の仮設建築物に対する規制緩和

30 非常災害が発生したときに、緊急に設置する応急仮設建築物（即刻復旧すべきものであるため）または建設工事現場に設ける現場事務所、^{したこや}下小屋、材料置場などの仮設建築物（工事期間中しか使用されない、使用期間が短いため）については、建築基準法の適用除外または適用の緩和措置が講じられている。仮設建築物に対する建築基準法の主な適用・不適用については、表7.19のとおりである。（法第85条）

35 仮設建築物は、①建築確認・完了検査等の手続きが不要であり、②単体規定には適用される規定と適用されない規定がある。③集団規定は適用されないが、唯一、防火地域または準防火地域にある延べ面積50㎡をこえる仮設建築物の屋根の構造に限り、集団規定の適用を受ける。

表 7. 19 現場事務所等の仮設建築物に対する建築基準法の主な適用・不適用一覧

区分	条 文	内 容
建築基準法の規定のうち 適用されない主な規定	手 続 き	建築確認申請手続き 建築工事の完了検査 建築物を建築または除却する場合の届出
	単体規定	建築物の敷地の衛生および安全に関する規定 高さ 20 m を超える建築物への避雷設備の設置 居室の床の高さおよび防湿方法の規定
	集 団 規 定	建築物の敷地は道路に 2 m 以上接すること（接道義務） 用途地域ごとの制限 延べ面積の敷地面積に対する割合（容積率） 建築面積の敷地面積に対する割合（建ぺい率） 第 1 種低層住居専用地域等の建築物の高さの制限 防火地域内、準防火地域内の建築物の耐火性 防火地域または準防火地域内の屋根の構造（50 m ² 以内）
建築基準法の規定のうち 適用される主な規定	資 格	建築士による一定規模以上の建築物の設計および工事監理
	単体規定	建築物は、自重、積載荷重、積雪、風圧、地震等に対して安全な構造とする（構造耐力） 居室（事務室を含む）への採光および換気のための窓の設置 地階における住宅等の居室の防湿措置 電気設備の安全および防火工法
	集 団 規 定	防火地域または準防火地域内の屋根の構造（50 m ² をこえる場合に限る）は、次のいずれかとする ・不燃材料で造るかまたはふく ・耐火構造の屋根（屋外に面する部分を準不燃材料で造ったもので、屋根勾配が 30° 以内のもの）の屋外面に断熱材および防水材を張ったもの ・準耐火構造の屋根（屋外に面する部分を準不燃材料で造ったもの）

8 火薬類取締法

8.1 基本的事項

火薬類取締法は、火薬類の製造、販売、貯蔵、運搬、消費その他の取扱いを規制することにより、火薬類による災害を防止し、公共の安全を確保することを目的としている。（法第 1 条）

なお、火薬類とは、①火薬（推進的爆発に用いられる）、②爆薬（破壊的爆発に用いられる）、③火工品（火薬または爆薬を使用し加工した製品）の 3 つに分類される。（法第 2 条第 1 項第一号～第三号）

第 7 章 関係法規

8.2 火薬類の貯蔵と運搬

(1) 火薬類の貯蔵

- ① 火薬類は、火薬庫に貯蔵しなければならない。ただし、貯蔵量が一定の数量以下のときは、火薬庫以外でも安全な場所であれば貯蔵することができる。(法第11条第1項)
火薬庫外において貯蔵する場合の技術上の基準は、次のとおり規定されている。
 - ・建築物の屋根の外側は、金属板、スレート板、かわらその他の不燃性物質を使用し、かつ、天井裏または屋根に盗難防止のための金網を張ること(則第16条第三号ハ)
 - ・建築物の内側は、板張りとし、床面にはできるだけ鉄類を表わさない(編注：鉄類が表面に出ないようにする)こと(則第16条第三号ニ)
- ② 火薬庫の設置、移転またはその構造もしくは設備を変更しようとする者は、火薬庫の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。(法第12条第1項) また、都道府県知事の行う完成検査を受け、技術上の基準に適合していると認められた後でなければ、火薬庫を使用してはならない。(法第15条第1項・第2項)
- ③ 火薬庫には、火薬類の種類によって同一の火薬庫に貯蔵してはならないものが規定されている。(則第19条) また、火薬庫の最大貯蔵量は、火薬類の種類に応じて、火薬庫の種類別に規定されている。(則第20条)
- ④ 火薬庫内には、火薬類以外の物を貯蔵してはならない。(則第21条第1項第三号)
- ⑤ 火薬庫内に入るときには、鉄類またはそれらを使用した器具または懐中電灯以外の灯火を持ち込んではいない。(則第21条第1項第四号)
- ⑥ 火薬庫に入る場合には、あらかじめ定めた安全な履物を使用し、土足で出入りしないこと。ただし、搬出入装置を有する火薬庫については、この限りでない。(則第21条第1項第五号)
- ⑦ 火薬庫内では、換気に注意し、できるだけ温度の変化を少なくし、特に無煙火薬またはダイナマイトを貯蔵する場合には、最高最低寒暖計を備え、夏期または冬期における温度の影響を少なくするような措置を講じなければならない。(則第21条第1項第七号)

(2) 火薬類の運搬

- ① 火薬類を陸上運搬するときは、少量の場合を除き、発送地を管轄する都道府県公安委員会に届け出て、運搬証明書の交付を受け、携帯しなければならない。(法第19条第1項、火薬類の運搬に関する内閣府令(以下「運搬令」という。)第2条、法第20条第1項)
- ② 運搬する火薬類には、防水性および防火性の被覆をし、運搬する車両には、少量の場合を除き、火薬類の運搬中である旨を示す標識を付け、かつ見張人を付けなければならない。(運搬令第15条、第16条)

8.3 火薬類の取扱い

(1) 火薬類の取扱い

- ① 18歳未満の者は、いかなる場合も火薬類の取扱いをしてはならない。(法第23条第1項)
- ② 火薬類を輸入しようとする者は、輸入地を管轄する都道府県知事の許可を受けなくては

ならない。また、火薬類を輸入したときは、遅滞なくその旨を都道府県知事に届け出なければならない。(法第24条第1項・第3項)

③ 火薬類を破棄しようとする者は、定められた場合を除き、都道府県知事の許可を受けなければならない。(法第27条第1項)

④ 火薬庫の所有者もしくは占有者または一定量以上（火薬または爆薬を1月25kg以上）の火薬類を消費する者は、火薬類取扱保安責任者免状を有する者のうちから、**火薬類取扱保安責任者**および副保安責任者を選任し、都道府県知事に届け出なければならない。(法第30条第2項・第3項、則第69条)

⑤ 火薬類の所有者は、技術上の基準に適合しない火薬類があったときは、その火薬類を破棄しなければならない。(法第37条)

⑥ 火薬類は、他の物と**混包**しまたは火薬類でないように見せかけて、これを所持、運搬もしくは託送してはならない。(法第38条)

⑦ 火薬庫においては、火薬庫の所有者または占有者の指定する場所以外で喫煙および火気の取扱いをしてはならない。また、所有者または占有者の承諾を得ないで、発火しやすい物を携帯して火薬庫に立ち入ってはならない。(法第40条第1項・第2項)

⑧ 火薬類を取扱う者は、その所有または占有する火薬類、譲渡許可証、譲受許可証または運搬証明書を喪失または盗取された場合は、遅滞なくその旨を警察官または海上保安官に届け出なければならない。(法第46条第1項第二号)

⑨ 火薬類を収納する**容器**は、木その他電気不良導体で作った丈夫な構造とし、内面には鉄類を表してはならない。(則第51条第一号)

⑩ 火薬類を運搬するときは、衝撃等に対して安全な措置を講じ、工業雷管、電気雷管もしくは導火線付き雷管またはこれを取り付けた薬包を坑内または隔離した場所に運搬するときは、背負袋、背負箱等を使用する。(則第51条第三号)ただし、電気雷管を運搬する場合は、脚線が裸出しないような容器に収納し、乾電池その他電路の裸出している電気器具を携行せず、かつ、電灯線、動力線その他漏電のおそれのあるものにできるだけ接近させてはならない。(則第51条第四号)

⑪ 消費場所において火薬類を取り扱う場合、固化したダイナマイト等は、もみほぐさなければならない。(則第51条第七号)

⑫ 火薬類を取り扱う者は、腕章、保護帽の標示等により、他の作業員と識別できるようにしなければならない。(則第51条第十五号)

(2) 火薬類の取扱者と職務

① 火薬類取扱保安責任者は、火薬類の貯蔵および消費に係る表7.20の職務を行わなければならない。(法第32条第1項)

② 火薬取扱副保安責任者は、火薬類の貯蔵および消費に係る定められた補佐区分に従い、火薬類取扱保安責任者を補佐しなければならない。(法第32条第2項、則第70条の6)

表 7.20 火薬類の取扱者と職務

資格等の名称	区 分	職 務 の 内 容
火薬類取扱保安責任者および火薬類取扱副保安責任者	貯蔵に係る保安	① 火薬庫の構造・位置・設備等が知事の許可なしに変更されないよう監督すること。 ② 火薬類の貯蔵上の取扱い、および火薬庫の構造・位置・設備等が法に定める技術上の基準に適合し、かつそれが維持されるよう監督すること。この場合、盗難防止に関する事項については、特に注意すること。 ③ 保安教育の実施状況を監督すること。 ④ 定期自主検査を指揮し、監督すること。 ⑤ 近隣の火災その他で危険な状態となり、または火薬類からの煙・異臭を発生し、その他安定度に異常を呈した時の応急措置を指揮すること。 ⑥ 帳簿の記載、報告の内容について監督すること。 ⑦ 安定度試験、不良火薬類の措置について監督すること。 ⑧ 火薬庫においての喫煙・火気の取扱いに関して監督すること。 ⑨ 火薬類取扱副保安責任者の補佐区分・定期自主検査計画・火薬庫に係る保安計画等の作成を指導すること。
	消費に係る保安	① 火薬庫の消費が法に定める技術上の基準に適合するよう監督すること。この場合、盗難防止に関する事項については、特に注意すること。 ② 保安教育の実施状況を監督すること。 ③ 帳簿の記載、報告の内容について監督すること。 ④ 火薬類取扱副保安責任者の補佐区分・火薬類の消費に係る保安計画等の作成を指導すること。

(3) 火薬類取扱所および火工所

① 消費場所においては、火薬類の管理および発破の準備をするために、**火薬類取扱所**を設けなければならない。火薬類取扱所は、1つの消費場所ごとに1箇所設けなければならない。(則第52条第1項・第2項)

また、火薬類取扱所において存置することのできる火薬類の数量は、1日の消費見込量以下とする。(則第52条第3項第十一号)

② 消費場所においては、薬包に雷管を取り付ける作業または雷管を取り付けた薬包(親ダイ)を取り扱う作業を行うために、**火工所**を設けなければならない。また、火工所は、1つの消費場所ごとに1箇所以上設けなければならない。(則第52条の2第1項・第2項)

③ 1日の消費見込み量が一定量以下の場合、火薬類取扱所の設置が免除されている。なお、この場合は、火工所において、火薬類の管理および発破の準備を行うことができる。(則第52条の2第2項)

④ 火薬類を存置する火薬類取扱所の建物の構造が規定を満たしていない場合または火工所に火薬類を存置する場合は、見張り人を常時配置しなければならない。(則第52条第3項第二号、第52条の2第3項第三号)

(4) 消費場所における取扱い

① 火薬類を爆発または燃焼させようとする者は、消費場所を管轄する都道府県知事の許可

を受けなければならない。(法第25条第1項, 則第48条第1項)

- ② 消費場所において、火薬類消費計画書に火薬類を取り扱う必要のある者として記載されている者は、腕章を付けるなど、他の者と容易に識別できる措置を講じなければならない。
(則第51条第十五号)
- ③ 消費場所において、火薬類を存置または運搬するときは、火薬、爆薬、導爆線、制御発破用コードと火工品とは、それぞれ異なった容器に収納しなければならない。(則第51条第二号)
- ④ 凍結したダイナマイト等は、爆発または発火のおそれがない適切な方法で融解すること。
ただし、火気、ストーブ、蒸気管その他高熱源に接近させてはならない。(則第51条第六号)
- ⑤ 使用に適さない火薬類は、その旨を明記したうえで、火薬類取扱所（火薬類取扱所の設置が免除されている場合は火工所）に返送しなければならない。(則第51条第八号)
- ⑥ 工業雷管に電気導火線または導火線を取り付けるときは、口締器を使用しなければならない。(則第51条第九号)
- ⑦ 消費場所に持ち込む火薬類の数量は、1日の消費見込み量以下とし、火薬類取扱所（火薬類取扱所の設置が免除されている場合は火工所）を経由させなければならない。(則第51条第十二号)
- ⑧ 1日の消費作業終了後に残った火薬類は、やむを得ない場合を除き、消費場所に火薬類を残置させないで、火薬庫またはその他法に規定された場所に貯蔵しなければならない。
(則第51条第十四号)

(5) 発破の作業

- ① 発破場所に携行する火薬類の数量は、当該作業に使用する消費見込み量を超えてはならない。(則第53条第一号)
- ② 発破場所においては、責任者を定め、火薬類の受渡し数量、消費残数量および発破孔または薬室に対する装てん方法をその都度記録させなければならない。(則第53条第二号)
- ③ 装てんが終了後、火薬類が残ったときには、直ちに元の火薬類取扱所もしくは火工所に返送しなければならない。(則第53条第三号)
- ④ 前回の発破孔を利用して削岩または装てんしてはならない。(則第53条第六号)
- ⑤ 水孔発破の場合には、使用火薬類に防水の措置を講じなければならない。(則第53条第七号)
- ⑥ 火薬類を装てんするときは、発破孔に砂その他の発火性または引火性のない込物を使用し、摩擦、衝撃、静電気などに対して安全な装てん機または装てん具を使用しなければならない。(則第53条第九号)
- ⑦ 発破に際しては、あらかじめ定めた危険区域への通路に見張人を配置し、その内部に関係人のほかは立ち入らないような措置を講じ、付近の者に発破する旨を警告し、危険がないことを確認した後でなければ点火しないこと。(則第53条第十六号)
- ⑧ 発破を終了したときは、発破による有毒ガスの危険が除去された後、天盤、側壁その他岩盤等について危険の有無を検査し、安全と認めた後でなければ、何人も発破場所およびその付近に立ち入らせてはならない。(則第56条)

- ⑨ 発破しようとする場所に漏洩電流がある場合には、電気発破を行ってはならない。(則第54条第一号)
- ⑩ 使用する発破母線は、次記の定めによらなければならない。(則第54条第三号)
- ・600 V ゴム絶縁電線以上の絶縁効力があること
 - ・機械的に強力なものであって、使用する長さは30 m 以上であること
 - ・使用前に断線の有無を検査すること
- ⑪ 発破母線は、点火するまでは点火器に接続する側の端を短絡させておき、発破母線の電気雷管の脚線に接続する側は、短絡を防ぐために心線を長短不ぞろいにしておかなければならない。(則第54条第四号)
- ⑫ 発破母線を敷設するときは、電線路その他の充電部または帯電するおそれの多いものから隔離しなければならない。(則第54条第五号)
- ⑬ 電流回路は、点火する前に導通試験または抵抗を試験しなければならない。この場合の試験は、作業員が安全な場所に退避したことを確認した後、火薬類の装てん箇所から30 m 以上離れた場所で行うなければならない。(則第54条第九号)
- ⑭ 多数斉発に際しては、電圧ならびに電源、発破母線、電気導火線および電気雷管の全抵抗を考慮した後、電気雷管に所要電流を通ずること。(則第54条第六号)
- (6) 不発の装薬の処理
- ① 電気雷管によった場合は、発破母線から点火器を取外し、その端を短絡させておき、かつ再点火ができないように措置をした後、5分以上経過した後でなければ、装てん箇所に接近してはならない。(則第55条第1項第二号・第三号)
- ② 不発火薬類の回収は、次のいずれかの方法によらなければならない。(則第55条第2項第一号～第三号)
- ・不発の発破孔から0.6 m 以上（手掘の場合にあっては0.3 m 以上）の間隔を置いて平行にせん孔して発破を行い、不発火薬類を回収すること
 - ・不発の発破孔からゴムホース等による水流で込物および火薬類を流し出し、不発火薬類を回収すること
 - ・不発の発破孔からゴムホース等による水流もしくは圧縮空気で込物を流し出し、または工業雷管、電気雷管もしくは導火線付き雷管に達しないように静かに込物の大部分を掘り出した後、新たに薬包に工業雷管、電気雷管もしくは導火線付き雷管を取り付けたものを再装てんし、再点火すること

9 港則法

9.1 基本的事項

港則法は、港内における船舶交通の安全および港内の整頓（秩序維持、障害の除去、保安措置等）を図ることを目的としている。(法第1条)

港則法に関連する用語の定義・意味は、表 7.21 のとおりである。

表 7. 21 港則法に関連する用語の定義・意味

用 語	定義・意味
きっ水（喫水）	船体の水面の下に沈んでいる深さのこと。
びよう泊（錨泊）	船舶がいかり（錨）をおろして停泊すること。
びよう地（錨地）	びよう泊する場所のこと。
えい航（曳航）	船舶が他の船舶を引っ張って航行すること。
けい船（係船） けい留（係留）	船舶をつなぎとめること。
けい船浮標（係船浮標）	海底とくさりでつながれ海面に浮いているもので、船舶をつなぎとめるためのもの。ブイともいう。
特定港	大小船舶の交通が多く、外国船舶が常時出入する港のこと。政令で定める。（法第3条第2項）
港 長	特定港において、海上保安庁長官が海上保安官の中から任命する。
汽艇等	汽艇（総トン数20t未満の汽船をいう）、はしけおよび端舟その他ろ（櫓）かい（櫓）のみをもって運転し、または主としてろ（櫓）かい（櫓）をもって運転する船舶をいう。（法第3条第1項）

9.2 入出港および停泊

(1) 入出港の届出

特定港に入出港しようとする船舶は、港長に届け出なければならない。（法第4条）

入出港の届出は、港内の船舶の動静を把握するために必要とされる。工事の施工にあたり、作業用船舶を特定港に回航し、また特定港から他の現場等に回航させようとするときは、港長に届け出なければならない。ただし、工事に着手する際、工事施工法などとともに事前に船舶の入出港の許可を併せて受けておけば、その都度届け出る必要はない。（則第21条）

(2) 停泊

特定港内に停泊する船舶は、トン数または積荷の種類によって定められている区域に停泊しなければならない。（法第5条第1項、則第3条、則別表第1）

(3) 修繕およびけい船

特定港内において、船舶（汽艇等を除く）の修繕またはけい船しようとする者は、その旨を港長に届け出なければならない。（法第7条第1項）また、特定港内において、修繕中またはけい船中の船舶は、港長の指定する場所に停泊しなければならない。（法第7条第2項）

(4) けい留等の制限

汽艇等およびいかだは、港内（特定港だけではない）において、みだりにけい船浮標や他の船舶にけい留し、または他の船舶の交通の妨げとなるおそれのある場所に停泊、停留させてはならない。（法第8条）

(5) 停泊の制限

船舶は、港内において、次の場所にみだりにびよう泊または停留してはならない。(法第10条、則第6条)

- ① 埠頭^{ふとう}、栈橋、岸壁、けい船浮標およびドックの付近
- 5 ② 河川、運河、その他狭い水路および船だまりの入口付近

9.3 航路および航法

(1) 航路の航行

汽艇等を除く船舶は、特定港に入出または通過しようとする船舶は、海難を避けようとする場合やその他やむを得ない事情がある場合を除き、航路を航行しなければならない。(法第11条、則第8条、則別表第2)

(2) 航路内における投びよう等の制限

船舶は、次の場合を除き、航路内において投びようまたはえい航している船舶を放してはならない。(法第12条)

- 15 ① 海難を避けようとするとき
- ② 運転の自由を失ったとき
- ③ 人命または急迫した危険のある船舶を救助しようとするとき
- ④ 港長の許可を受けて工事または作業に従事するとき

(3) 航路内の航法

- 20 ① 船舶が航路外から航路に入ろうとする場合または航路から航路外に出ようとする場合は、航路内を航行する他の船舶の進路を避けなければならない。(法第13条第1項)
- ② 船舶は、航路内において並行して航行してはならない。(法第13条第2項)
- ③ 船舶は、航路内において他の船舶と行き会うときは、右側を航行しなければならない。(法第13条第3項)
- 25 ④ 船舶は、航路内において他の船舶を追い越してはならない。(法第14条第4項)

(4) 出船の優先

防波堤の入口付近では、入港する船舶は防波堤の外で待機し、出港する船舶を優先させなければならない。(法第15条)

(5) 右側航行の徹底

30 港内においては、防波堤、ふとうその他の工作物の突端または停泊を右げんに見て航行する場合は、できるだけこれらに近寄り、また、左げんに見て航行する場合は、できるだけこれらから遠ざかって航行しなければならない。(法第17条)

(6) 速力の制限

35 船舶は、港内および港の境界付近においては、他の船舶に危険を及ぼさない速力で航行しなければならない。(法第16条)

(7) 汽艇等の航行

汽艇等は、汽艇等以外の船舶の進路を避けなければならない。(法第18条第1項)

(8) えい航の制限

船舶のえい航は、引船の船首から被えい航物件の後端までの長さが、200 m を超えてはならない。(則第9条)

9.4 危険物の運搬

5

(1) 危険物を積載した船舶の入港

爆発物その他危険物を積載した船舶が特定港に入港しようとするときは、港の境界外で港長の指揮を受けなければならない。(法第20条)

(2) 危険物を積載した船舶の停泊または停留

危険物を積載した船舶は、特定港においては、びょう地の指定を受ける場合を除き、港長の指定した場所に停泊または停留しなければならない。(法第21条)

10

(3) 危険物の積み込み・荷卸し・運搬等

船舶は、特定港において危険物の積込、積替または荷卸をするときは、港長の許可を受けなければならない。(法第22条第1項) また、特定港内または特定港の境界付近において危険物を運搬しようとするときも、港長の許可を受けなければならない。(法第22条第4項)

15

9.5 港内における工事およびその他の制限

(1) 汽笛またはサイレンの制限

船舶は、港内においては、みだりに汽笛またはサイレンを吹き鳴らしてはならない。(法第27条)

(2) 私設信号

20

特定港内において使用すべき私設信号を定めようとする者は、港長の許可を受けなければならない。(法第28条)

(3) 港内における工事等の許可

特定港内または特定港の境界付近で工事または作業をしようとする者は、港長の許可を受けなければならない。(法第31条第1項) 特定港以外では、港の所在地を管轄する海上保安部または海上保安署の長の許可を受けなければならない。

25

工事許可申請書には、工事または作業の目的、方法、期間および区域または場所を記載しなければならない。(則第16条)

特定港内において竹木材を船舶から水上に卸そうとする者および特定港内においていかだをけい留または運航しようとする者は、港長の許可を受けなければならない。(法第34条第1項)

30

(4) 喫煙等の制限

港内においては、相当の注意をしないで、油送船の付近で喫煙または火気を取り扱ってはならない。(法第37条)

(5) 船舶交通の制限等

特定港内の国土交通省令で定める水路を航行する船舶は、港長が信号所において交通整理のために行う信号に従わなければならない。(法第38条)

35

港長は、船舶交通の安全のため必要があると認めるときは、特定港内において航路または区域を指定して船舶交通を制限または禁止することができる。(法第39条)

表 7.22 港長の許可・届出・指定または指揮を受ける事項

許可等の区分	場所および対象となる行為等
5	許可を受ける
	特定港内において、危険物の積込み、積替えまたは荷卸しするとき
	特定港内・特定港の境界付近において、危険物を運搬しようとするとき
	特定港内において、使用する私設信号を定めようとする者
	特定港内・特定港の境界付近において、工事または作業しようとする者
	特定港内において、竹木材を船舶から水上に卸そうとする者
10	届け出る
	特定港内において、いかだをけい留、または運航しようとする者
15	指定を受ける
	特定港内において、けい留施設以外にけい留して停泊するときのびょう泊すべき場所
	特定港内において、修繕中またはけい船中の船舶は、指定する場所に停泊しなければならない＝停泊すべき場所の指定
20	指揮を受ける
	特定港において、危険物を積載した船舶は、指定した場所に停泊または停留しなければならない＝停泊または停留すべき場所の指定
25	指揮を受ける
	爆発物その他の危険物を積載した船舶が入港しようとするときは、特定港の境界外で指揮を受ける

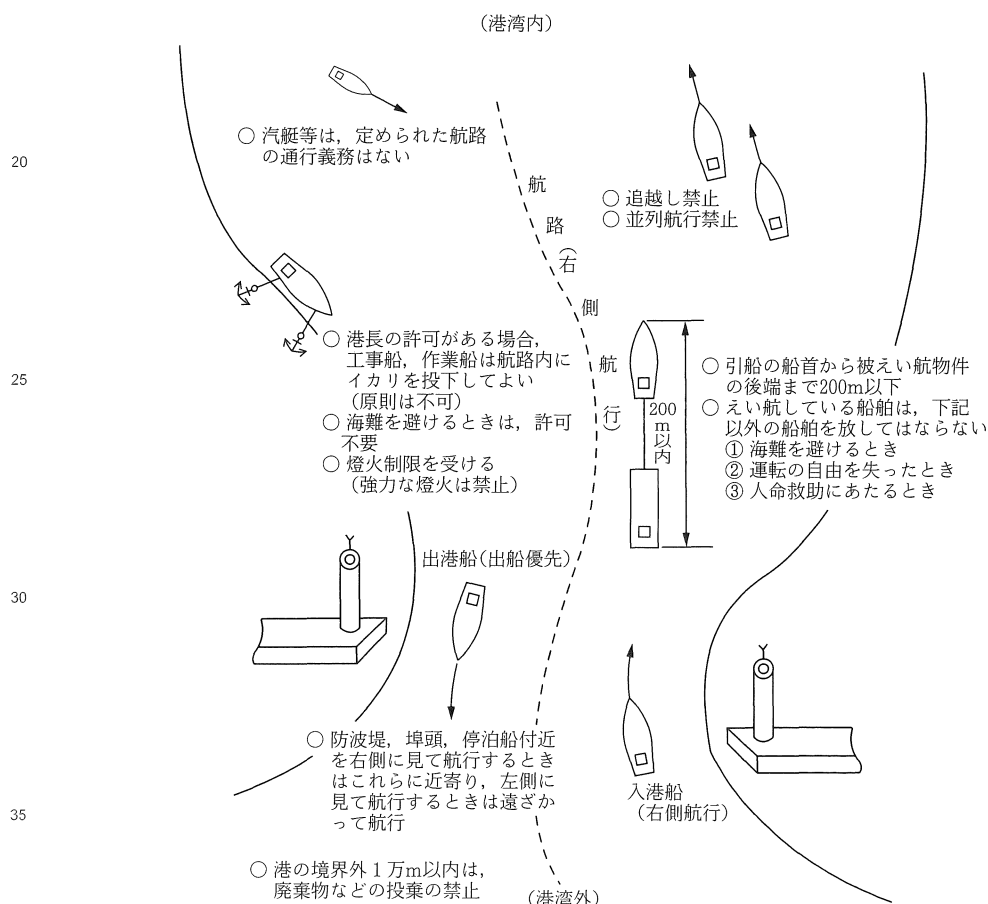


図 7.6 航法等の主な規定